TEMA 18. EL BON GOVERN. ÈTICA, VALORS I TRANSPARÈNCIA DELS PODERS PÚBLICS. ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. EL CAS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA: LA BÚSTIA ÈTICA I EL CODI ÈTIC DE CONDUCTA. 3

18.1. MARC JURÍDIC. 3
18.2. EL BON GOVERN. 4
18.2.1. Concepte de govern obert. 4
18.2.2. Garanties per a l'efectivitat del govern obert. 5
18.2.3. Els continguts del bon govern. 5
18.2.3.1. Els servidors públics. Els codis de conducta. Conflictes d'interessos i sistema d'incompatibilitats. El deure d'abstenció i la recusació. 5
18.2.3.2. Codi de conducta dels alts càrrecs (Art. 55 L19/2014). 7
18.2.3.3. Publicitat de les condicions d'accés (Art. 57 L19/2014). 8
18.2.3.4. L'accés a uns serveis públics de qualitat (Art. 30 EAC). 8
18.2.3.5. Les cartes de serveis (Art. 59 L19/2014). 8
18.2.3.6. Avaluació permanent dels serveis públics (Art. 60 L19/2014). 9
18.2.3.7. Dret a formular propostes i suggeriments (Art. 61 L19/2014). 9
18.2.3.8. Millora de la qualitat normativa (Art. 62 L19/2014). 10
18.2.3.9. Simplificació i consolidació normativa (Art. 63 L19/2014). 10
18.2.3.10. Millora de la regulació (Art. 64 L19/2014). 10
18.2.4. La participació ciutadana. 11
18.2.4.1. Participació ciutadana en l'elaboració de les normes (Art. 69 L19/2014). 11
18.2.4.2. Dret a proposar iniciatives normatives (Art. 70 L19/2014). 11
18.2.5. Regulació i control dels grups d'interès. 12
18.2.5.1. Persones i activitats incloses (Art. 47 L9/2014). 12
18.2.5.2. Contingut mínim del codi de conducta (Art. 51 L19/2014). 13
18.2.5.3. Mesures aplicables en cas d'incompliment (Art. 52 L19/2014). 13
18.3. ÈTICA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 14
18.3.1. L'ètica pública. La lluita contra la corrupció. Administració Pública i regeneració democràtica. 14
18.3.2. Valors ètics en les administracions catalanes. 14
18.4. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. 16
18.4.1. Fonaments de la transparència i l'accés a la informació pública. 16
18.4.1.1. Antecedents normatius. 16
18.4.2. Transparència administrativa i publicitat activa. 17
18.4.2.1. Àmbit subjectiu d'aplicació. 23
18.4.2.2. Altres subjectes obligats. 23
18.4.2.3. Obligació de subministrar informació (publicitat passiva). 24
18.4.2.4. Obligacions d'informació. 24
A) TRANSPARÈNCIA EN L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I L'ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 25
B) TRANSPARÈNCIA EN LES DECISIONS I ACTUACIONS DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA 26
C) TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL 26
D) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ 27
E) TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA: TRANSPARÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 27
F) TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA: TRANSPARÈNCIA EN ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 28
G) TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA: TRANSPARÈNCIA EN L'ACTIVITAT SUBVENCIONAL 29
18.4.2.5. Requisits de la informació. 29

A) ELS PORTALS DE TRANSPARÈNCIA (ART. 10 L19/2013) **29**
B) PRINCIPIS TÈCNICS **29**
C) REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA (ART. 16 I 17 L19/2014) **30**
18.4.3. El Dret d'accés a la informació pública: reconeixement i naturalesa jurídica. **30**
18.4.3.1. Àmbit objectiu. 30
18.4.3.1. Límits al dret d'accés. 30
A) LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS **31**
18.4.3.2. Exercici del dret d'accés. 32
A) SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ **32**
B) SOL·LICITUDS IMPRECISES (ART. 28 L19/2014) **33**
C) CAUSES D'INADMISSIÓ (ART. 29 L19/2014) **33**
D) TRAMITACIÓ (ART. 30 I 31 L19/2014) **34**
E) RESOLUCIÓ (ART. 32 L19/2014) **34**
F) ACCÉS A LA INFORMACIÓ (ART. 36 L19/2014) **36**
18.4.3.3. Garanties. 36
A) RECURSOS **36**
B) RECLAMACIÓ DAVANT LA COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA **36**
a) Composició i designació 37
b) Organització i funcionament 37
c) Procediment de reclamació 37
d) Execució dels acords de mediació i de les resolucions 38
e) Publicitat de les resolucions i memòria de la Comissió 38
18.5. EL CAS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA: LA BÚSTIA ÈTICA I EL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA. **39**
18.5.1. La Bústia Ètica i de Bon Govern. **39**
18.5.1.1. Introducció. 39
18.5.1.2. Concepte, objectius i àmbit d'aplicació. 40
18.5.1.3. Principis generals. 41
18.5.1.4. Drets i obligacions de la persona que presenta la comunicació. 42
18.5.1.5. Drets i obligacions de la persona a la qual s'atribueix la conducta comunicada. 42
18.5.1.6. Requisits i forma de les comunicacions. 43
18.5.1.7. Gestió i efectes de les comunicacions. 43
18.5.1.8. Gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern. 44
18.5.2. El Codi Ètic i de Conducta. **45**
18.5.2.1. Disposicions generals. 47
18.5.2.2. Principis ètics. 49
18.5.2.3. Valors de bona governança. 50
18.5.2.4. Normes de conducta generals. 50
18.5.2.5. Normes de conducta relatives als conflictes d'interès. 51
18.5.2.6. Normes de conducta relatives a la gestió de personal. 53
18.5.2.7. Normes de conducta relatives a la gestió i aplicació dels recursos públics. 54
18.5.2.8. Normes de conducta relatives a la transparència i accés a la informació. 54
18.5.2.9. Pautes de conducta en matèria contractual. 55
18.5.2.10. Pautes de conducta en matèria de subvencions i ajuts públics. 56
18.6. FE D'ERRADES I MODIFICACIONS. **58**

TEMA 18. EL BON GOVERN. ÈTICA, VALORS I TRANSPARÈNCIA DELS PODERS PÚBLICS. ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. EL CAS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA: LA BÚSTIA ÈTICA I EL CODI ÈTIC DE CONDUCTA.

18.1. MARC JURÍDIC.

La transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern (que són els temes de que tracta el present tema) són qüestions regulades tant per legislació estatal com autonòmica:

- **L19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (L19/2013, legislació estatal).** Segons l'Art. 2.1.a) L19/2013, aquesta norma és d'aplicació, entre d'altres, als ens que integren l'Administració Local.
- **L19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (L19/2014, legislació catalana).** Segons l'Art. 3.1.a) L19/2014, aquesta norma és d'aplicació, entre d'altres, als ens que integren l'Administració Local de Catalunya.

18.2. EL BON GOVERN.

La L19/2013 (legislació estatal) regula en el seu Tít. II el Bon Gobern (Art. 25 a 32 L19/2013).

La L19/2014 (legislació catalana) regula en el seu Tít. V el Bon Govern (Art. 54 a 64 L19/2014).

Mentre que el Tít. II L19/2013 es centra únicament en l'àmbit dels alts càrrecs de l'Administració (tot tractant els principis que han de marcar llurs actuacions, les infraccions, les sancions, el procediment sancionador i la prescripció), la L19/2014 és més àmplia en el seu Tít. V i, a banda de tractar la regulació dels alts càrrecs, té una estructura més àmplia, tal i com podem veure:

- Tít. V. Del bon govern (Art. 54 a 64 L19/2014)
    - Cap. I. **Codi de conducta dels alts càrrecs** (Art. 54 a 57 L19/2014).
    - Cap. II. **Dret a una bona Administració i a un serveis públics de qualitat** (Art. 58 a 61 L19/2014).
    - Cap. III. **Millora de la qualitat normativa** (Art. 62 a 64 L19/2014).

I no només això, sinó que la L19/2014 vincula el concepte de bon govern a un altre concepte anomenat govern obert i que es troba regulat al Tít. VI L19/2014. Veiem ara els aspectes bàsics del govern obert per, a continuació, examinar cadascuna de les parts del Tít. V L19/2014.

18.2.1. Concepte de govern obert.

S'entén per govern obert aquell que **es fonamenta en els següents principis** (Art. 65 L19/2014):

a) **El diàleg permanent entre l'Administració pública i els ciutadans.**
b) **La presa de decisions públiques tenint en compte les necessitats i les preferències manifestades pels ciutadans.**
c) **La participació i la col·laboració ciutadana en la definició de les polítiques públiques** més rellevants, de caràcter general i sectorial.
d) **La transparència i la informació pública com a marc de referència** per a fer possible l'efectivitat del govern obert.
e) **La millora continuada de la qualitat dels serveis.**
f) **L'avaluació permanent de la gestió administrativa i dels processos de participació, per mitjà d'indicadors objectius** en l'establiment dels quals cal garantir la participació d'experts independents i dels ciutadans.
g) **El retiment de comptes i l'assumpció de responsabilitat davant els ciutadans** derivada de les decisions adoptades.

L'Administració pública ha d'impulsar el govern obert per mitjà de mecanismes i instruments que permetin la interrelació amb els ciutadans, **preferentment amb l'ús de mitjans electrònics i les TIC**.

Com a **mesures de foment del bon govern**, l'Art. 66 L19/2014 estableix que **els ciutadans poden intervenir, de manera individual o col·lectiva, per mitjà d'entitats de caràcter representatiu, en la definició i l'aplicació de les polítiques públiques**.

L'Administració pública ha de fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes en la presa de decisions públiques i en el seguiment i l'avaluació de l'aplicació d'aquestes decisions.

Els instruments i les formes de participació i col·laboració ciutadanes s'han de donar a conèixer per mitjà del Portal de la Transparència i de la resta de canals de difusió per a permetre'n un coneixement tan generalitzat com sigui possible.

Els instruments de participació i col·laboració s'han d'adreçar al conjunt de la ciutadania, i l'Administració ha de posar a la seva disposició les eines de formació pertinents perquè en pugui dominar l'ús. També es poden destinar als sectors de la ciutadania i d'entitats directament afectats per les polítiques públiques.

18.2.2. Garanties per a l'efectivitat del govern obert.

Segons l'Art. 67 L19/2014, **el govern obert permet als ciutadans i a les entitats, amb caràcter general, fer arribar a l'Administració pública propostes, suggeriments i opinions sobre qualsevol assumpte** en què aquesta sigui competent. L'Administració té l'obligació de donar-los-en una **resposta motivada**.

L'Administració pública ha d'establir procediments de participació i col·laboració ciutadana en l'elaboració de plans i programes de caràcter general i en la definició de les polítiques públiques més rellevants.

En els supòsits a què això fa referència, **l'Administració ha de complir les obligacions següents:**

a) **Donar informació, amb antelació suficient**, sobre les propostes sotmeses a la consideració dels ciutadans.
b) Subministrar d'una manera **adequada, sistemàtica i entenedora la informació relativa a les propostes que sigui necessària per tal de poder-les valorar** adequadament.
c) **Valorar el resultat del procés participatiu en el moment de la presa de decisió.**
d) **Informar els ciutadans que han participat en el procés sobre les decisions adoptades i els motius** que les justifiquen.

Resten excloses del que hem dit en aquest apartat les actuacions següents:

a) **Les que es tramiten o s'aproven amb caràcter d'urgència.**
b) **Les que tenen com a únic objectiu la seguretat pública.**
c) **Les que poden donar lloc a l'aplicació dels límits d'accés a la informació pública establerts per la L19/2014.**

18.2.3. Els continguts del bon govern.

El bon govern es caracteritza pel compliment dels **principis de transparència, responsabilitat, qualitat en la prestació de serveis i participació ciutadana**.

18.2.3.1. Els servidors públics. Els codis de conducta. Conflictes d'interessos i sistema d'incompatibilitats. El deure d'abstenció i la recusació.

Els Art. 52 a 54 TREBEP regulen el **codi de conducta dels empleats públics**, on s'estableix que aquests **han de desenvolupar amb diligència les tasques que tinguin assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la CE i de la resta de l'ordenament jurídic, i han d'actuar d'acord amb els principis següents: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre homes i**

dones. El conjunt de principis i regles establertes als Art. 52 a 54 TREBEP també informen la interpretació i aplicació del règim disciplinari dels empleats públics.

1. Els empleats públics **han de respectar la CE i la resta de normes que integren l'ordenament jurídic.**
2. La seva actuació ha de **perseguir la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans i s'ha de fonamentar en consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i l'interès comú,** al marge de qualsevol altre factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives, de client o qualsevol altres que puguin topar amb aquest principi.
3. Han d'ajustar la seva actuació als **principis de lleialtat i bona fe amb l'Administració en la qual prestin els seus serveis**, i amb els seus superiors, companys, subordinats i amb els ciutadans.
4. La seva conducta s'ha de basar en el **respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques, evitant tota actuació que pugui produir cap discriminació** per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
5. **S'ha d'abstenir en els assumptes en què tinguin un interès personal, així com de tota activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes d'interessos** amb el seu lloc públic.
6. **No han de contraure obligacions econòmiques ni intervenir en operacions financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan això pugui suposar un conflicte d'interessos** amb les obligacions del seu lloc públic.
7. **No han d'acceptar cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi o avantatge injustificat**, per part de persones físiques o entitats privades.
8. **Han d'actuar d'acord amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència, i vigilar la consecució de l'interès general i el compliment dels objectius de l'organització.**
9. **No han d'influir en l'agilització o resolució de tràmit o procediment administratiu sense una causa justa** i, en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici dels titulars dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o quan suposi un menyscabament dels interessos de tercers.
10. **Han de complir amb diligència les tasques que els corresponguin o se'ls encomanin i, si s'escau, resoldre dins el termini escaient els procediments o expedients de la seva competència.**
11. **Han d'exercir les seves atribucions segons el principi de dedicació al servei públic** i abstenir-se no només de conductes contràries a aquest principi, sinó també de qualsevol altres que comprometin la neutralitat en l'exercici dels serveis públics.
12. **Han de guardar secret de les matèries classificades o altres la difusió de les quals estigui prohibida legalment, mantenir la deguda discreció** sobre els assumptes que coneguin per raó del seu càrrec, i **no poden fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers, o en perjudici de l'interès públic**.

Aquests principis ètics han d'inspirar l'actuació dels empleats públics, i per tant s'han d'aplicar en la resolució de situacions concretes com a principis inspiradors de la gestió dels assumptes públics. L'Art. 54 TREBEP complementa els principis ètics amb **uns principis de conducta que també cal observar:**

1. Han de **tractar amb atenció i respecte als ciutadans**, els seus superiors i la resta d'empleats públics.
2. **L'acompliment de les tasques corresponents al seu lloc de treball s'ha de fer de forma diligent,** complint la jornada i l'horari establerts.
3. **Han d'obeir les instruccions i ordres professionals dels superiors, llevat que constitueixin una infracció manifesta de l'ordenament jurídic**, cas en què les han de posar immediatament en coneixement dels òrgans d'inspecció procedents.

4. **Han d'informar els ciutadans sobre les matèries o assumptes que tinguin dret a conèixer, i facilitar l'exercici dels seus drets** i el compliment de les seves obligacions.
5. **Han d'administrar els recursos i béns públics amb austeritat i no utilitzar-los en profit propi o de persones pròximes**. Així mateix, tenen el deure de vetllar per la seva conservació.
6. **S'ha de rebutjar qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vagi més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia**, sense perjudici del que estableix el Codi Penal.
7. **Han de garantir la constància i permanència dels documents** per a la seva transmissió i lliurament als seus responsables posteriors.
8. **Han de mantenir actualitzada la seva formació i qualificació.**
9. **Han d'observar les normes sobre seguretat i salut laboral.**
10. **Han de posar en coneixement dels seus superiors o dels òrgans competents les propostes que considerin adequades per millorar el desenvolupament de les funcions de la unitat en què estiguin designats**. A aquests efectes es pot preveure la creació de la instància adequada competent per centralitzar la recepció de les propostes dels empleats públics o administrats que serveixen per millorar l'eficàcia en el servei.
11. **Han de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori.**

18.2.3.2. Codi de conducta dels alts càrrecs (Art. 55 L19/2014).

Els alts càrrecs han d'ajustar la seva actuació als principis ètics i les regles de conducta següents:

a) **El respecte de la CE, l'EAC i el principi de legalitat en general.**
b) **El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques** i dels drets estatutaris.
c) **La transparència de les activitats** oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de la seva agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d'interès, establert pel Tít. IV L19/2014.
d) **La imparcialitat en al presa de decisions**, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos.
e) **La igualtat de tracte dels ciutadans**, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
f) **L'ajustament de la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals han estat previstos**.
g) **El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions** pròpies i dels òrgans que dirigeixen.
h) **L'exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d'acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats.**
i) **L'exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics**, sense realitzar cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.
j) **La utilització de la informació a què tinguin accés per raó del càrrec en benefici de l'interès públic**, sense obtenir cap avantatge propi o aliè.
k) **El compromís general i directe per la qualitat dels serveis** sota la responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
l) **La bona fe.**
m) **L'exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei** que se'ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre el desenvolupament de les seves funcions.
n) **El deure d'abstenir-se d'intervenir en els assumptes de la seva competència quan concorri algun dels supòsits que estableix la llei.**
o) **Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de llurs competències.**

En els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei **han d'incloure els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar la seva activitat els contractistes i les persones beneficiàries**, i han de determinar els efectes del seu eventual incompliment.

El Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l'Art. 3.1 L19/2014, han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació esmentats, n'estableixi altres d'addicionals, si s'escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta llei.

Els alts càrrecs estan subjectes al règim d'incompatibilitats i a les obligacions de declaració d'activitats, patrimonial i d'interessos establerts per la legislació específica.

El Registre de declaracions d'activitats és públic. L'accés als registres de les declaracions dels béns patrimonials i d'interessos es regeix per la seva normativa específica; tanmateix, s'ha de fer pública una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs sense incloure, però, les dades referides a la seva localització i les que siguin necessàries per a salvaguardar la privacitat i la seguretat dels seus titulars.

18.2.3.3. Publicitat de les condicions d'accés (Art. 57 L19/2014).

L'Administració pública ha d'informar sobre els criteris d'acord amb els quals es produeix la designació d'una persona per a ocupar un alt càrrec. A aquests efectes, ha de fer **públic el currículum** amb els mèrits professionals i tècnics del nomenat.

Els nomenaments d'alts càrrecs s'han de fer atenent a criteris de competència professional, entre persones amb qualificació i experiència en el desenvolupament de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada.

18.2.3.4. L'accés a uns serveis públics de qualitat (Art. 30 EAC).

L'Art. 30 EAC determina que **totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d'interès general**.

Les administracions públiques han de fixar les condicions d'accés i els estàndards de qualitat d'aquests serveis, amb independència del règim de llur prestació.

Totes les persones tenen dret que els poders públics de Catalunya les tractin, en els afers que les afecten, d'una manera imparcial i objectiva, i que l'actuació dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen.

Les lleis ha de regular les condicions d'exercici i les garanties dels drets a què fan referencia els apartats anteriors i han de determinar els casos en què les administracions públiques de Catalunya i els serveis públics que en depenen han d'adoptar una carta de drets dels usuaris i d'obligacions dels prestadors.

18.2.3.5. Les cartes de serveis (Art. 59 L19/2014).

ATENCIÓ: Aquest Art. va ser modificat per la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. El cert és que la modificació no va ser massa profunda però, en qualsevol cas, aquest apartat reprodueix allò més important adaptat a l anova redacció de l'Art. 59 L19/2014.

L'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d'incloure cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics finalistes que gestiona directament.

En el cas dels **serveis que es presten mitjançant xarxes, es poden aprovar cartes base dels serveis que fixin els estàndards mínims de qualitat** de servei comuns a tots els centres que la integren. **L'existència de cartes base no exclou que es puguin aprovar cartes pròpies d'un centre o d'alguns centres** de la xarxa amb la finalitat de declarar estàndards de qualitat més exigents que els establerts en la carta base.

Les cartes de servei han tenir, com a mínim, el contingut següent:

a) **L'organització del servei.**
b) **La identificació dels responsables de la gestió.**
c) **La relació de serveis que es presten.**
d) **Els estàndards mínims de qualitat** del servei desglossats, si escau, per categories de prestacions, i els indicadors per a avaluar-ne l'aplicació.
e) **Les condicions d'accés al serveis.**
f) **Les mesures de reparació o correcció** en cas d'incompliment dels estàndards mínims establerts a les cartes.
g) **Els drets i deures dels usuaris.**
h) **El règim econòmic aplicable**, amb indicació de les taxes i els preus públics que siguin aplicables, si escau.
i) **La manera que tenen els usuaris dels serveis de presentar queixes i suggeriments.**
j) **Les vies que poden utilitzar els usuaris per a obtenir informació i orientació** amb relació al servei públic.

Si concorren raons excepcionals sobrevingudes que afecten el funcionament d'un servei de manera extraordinària, **es poden suspendre temporalment un o alguns dels estàndards mínims de qualitat declarats en la carta i els drets directament derivats d'aquesta**.

18.2.3.6. Avaluació permanent dels serveis públics (Art. 60 L19/2014).

Els usuaris tenen dret a ser consultats periòdicament i reglamentàriament sobre el grau de satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l'Administració Pública.

L'Administració responsable del servei objecte de consulta ha **d'establir els indicadors d'acord amb els quals s'han d'elaborar les enquestes i la periodicitat de les consultes.**

Les consultes a que fa referència aquesta Art. s'han de fer preferentment als usuaris del servei, sense perjudici que puguin tenir abast general en el cas dels serveis bàsics, garantint sempre l'anonimat dels participants.

L'instrument que s'ha d'utilitzar amb caràcter general per a fer l'enquesta a que fa referència aquest Art. i per a rebre les opinions dels usuaris és el Portal de la Transparència. A aquest efecte, el Portal ha de contenir un espai específic, del qual s'ha de fer publicitat en general i, especialment, als centres i espais on es presta el servei. El Portal de la Transparència **ha de publicar el resultat de les enquestes**.

18.2.3.7. Dret a formular propostes i suggeriments (Art. 61 L19/2014).

Els ciutadans tenen dret de fer propostes d'actuació o millora i suggeriments amb relació al funcionament dels serveis públics.

Les propostes i els suggeriments **es poden formular per mitjà del Portal de la Transparència,** amb el corresponent mecanisme d'interacció vinculat al catàleg dels serveis

públics a que fa referència l'Art. 9.1 L29/2014, **o per qualsevol altre mitjà que escullin els ciutadans.**

L'Administració pública ha de donar a conèixer de manera anonimitzada les propostes i els suggeriments rebuts, i ha de reconèixer i fer públiques les iniciatives ciutadanes l'aplicació de les quals comporti una millora substancial dels serveis públics.

18.2.3.8. Millora de la qualitat normativa (Art. 62 L19/2014).

L'Administració pública ha d'exercir la seva iniciativa normativa de manera que el marc normatiu resultant sigui previsible, tan estable com sigui possible i fàcil de conèixer i comprendre pels ciutadans i els agents socials.

Només s'ha de promoure la iniciativa normativa quan hi hagi una causa d'interès general que ho justifiqui.

Les iniciatives normatives s'han de referir a sectors materials o finalitats homogènies, han de ser clares i han de ser coherents amb la resta de l'ordenament jurídic.

Les iniciatives normatives han d'optar per les mesures menys restrictives per als drets dels ciutadans, sempre que permetin obtenir el mateix resultat per a l'interès general.

Els principis anteriors són aplicables a l'exercici de la potestat reglamentària i a l'elaboració de projectes de llei.

18.2.3.9. Simplificació i consolidació normativa (Art. 63 L19/2014).

L'Administració Pública ha d'exercir la seva iniciativa legislativa de manera que l'aprovació de la norma comporti normalment una simplificació de l'ordenament jurídic vigent.

Per tal de facilitar el coneixement del dret vigent, **l'Administració ha d'elaborar textos consolidats de les normes quan s'hagi produït la seva modificació**. Les versions consolidades tenen valor informatiu i han d'indicar clarament la seva naturalesa i quines són les normes que es consoliden.

18.2.3.10. Millora de la regulació (Art. 64 L19/2014).

En l'elaboració de les memòries d'avaluació i impacte que poden produir les normes, l'Administració Pública ha d'aplicar els instruments d'anàlisi que siguin més adients per a mesurar els efectes de la nova regulació i evitar que es generin obligacions o despeses innecessàries o desproporcionades respecte dels objectius d'interès general que es volen assolir.

L'Administració Pública ha de **desenvolupar mecanismes d'avaluació de l'aplicació de les normes per tal de verificar-ne el grau de compliment, la necessitat i l'actualitat, i avaluar, si escau, la conveniència de la modificació** per raó de noves necessitats econòmiques o socials sobrevingudes.

S'ha de garantir la participació dels ciutadans en l'elaboració de les memòries d'avaluació i impacte i en el procés d'avaluació de l'aplicació de les normes.

Amb caràcter previ a la seva aprovació, l'Administració Pública pot promoure proves pilot per a verificar la idoneïtat de les noves mesures reguladores. Aquestes proves pilot s'han d'aplicar mitjançant convenis subscrits amb les entitats representatives dels sectors afectats, amb els efectes i les condicions que determini el conveni.

18.2.4. La participació ciutadana.

Els procediments de participació i col·laboració ciutadanes **són els que estableixen, amb caràcter general, la legislació de règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim local, i els que regula la llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana**, sense perjudici dels que es puguin establir específicament per llei amb relació a una determinada actuació o decisió política.

18.2.4.1. Participació ciutadana en l'elaboració de les normes (Art. 69 L19/2014).

Les persones tenen el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives normatives que promou l'Administració pública. Aquest dret es pot exercir amb relació a les **iniciatives normatives en què, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l'Administració pública considera pertinent** obrir aquest procés participatiu des de l'inici de la tramitació del procediment administratiu.

Els òrgans encarregats de tramitar el procediment administratiu, per a facilitar la participació ciutadana, **han de publicar en el Portal de la Transparència la iniciació de la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l'acompanya, i han de donar informació sobre l'estat de la tramitació**.

Sempre que sigui possible s'ha d'incentivar la participació ciutadana per mitjà de la comunicació a les entitats representatives dels col·lectius directament afectats per la iniciativa.

Les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments amb relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d'audiència i informació pública. El sol fet de participar en una iniciativa normativa no atribueix als ciutadans la condició d'interessats, però l'Administració ha de fer una valoració general de les contribucions que s'ha de publicar en el Portal de la Transparència.

El que estableix aquest Art. s'entén sens perjudici dels tràmits d'audiència i d'informació pública determinats per la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu i la legislació de regim local.

18.2.4.2. Dret a proposar iniciatives normatives (Art. 70 L19/2014).

Les persones legitimades per a promoure la iniciativa legislativa popular tenen el dret de presentar a l'Administració pública propostes d'iniciativa normativa de caràcter reglamentari.

Les propostes s'han de referir íntegrament a competències de l'Administració pública a la qual s'adrecen i no poden correspondre a matèries excloses per la llei reguladora de la iniciativa legislativa popular.

Les propostes han de complir els requisits que s'estableixin per reglament i tenir el suport de, com a mínim, 15.000 signatures per a les iniciatives que es presenten davant l'Administració de la Generalitat. Les que es presenten davant l'Administració local es regeixen per la seva legislació específica.

L'òrgan competent per a iniciar el procediment administratiu ha de valorar la proposta pel que fa a la necessitat de la norma, els costos que comportaria, l'oportunitat de la regulació per a l'interès públic i els efectes que produiria sobre el sector i els interessos concernits, i ha d'adoptar una **decisió en el termini de 3 mesos**. Si en aquest termini no s'adopta i es notifica la resolució, la proposta s'ha d'entendre **desestimada per silenci administratiu.**

La resolució ha d'exposar els motius pels quals la proposta és acceptada o rebutjada, i ha d'ésser comunicada als proponents. La decisió sobre la proposta només pot ésser objecte de recurs fonamentat en la vulneració dels elements reglats aplicables.

18.2.5. Regulació i control dels grups d'interès.

La L19/2014 regula en el seu Tít. IV els grups d'interès. **El Registre de grups d'interès ha de ser públic, i les seves dades disponibles**, per mitjà del règim de transparència establert que obliga els titulars del Registre a difondre el seu contingut.

L'establiment i el funcionament del Registre han de respectar els principis de proporcionalitat, igualtat i no discriminació.

La creació del Registre no pot impedir ni restringir l'exercici dels drets que legalment corresponen a les autoritats o els càrrecs públics o són inherents al mandat parlamentari o dels càrrecs electes.

18.2.5.1. Persones i activitats incloses (Art. 47 L9/2014).

S'han d'inscriure en el Registre de grups d'interès:

a) **Les persones i les organitzacions que**, independentment de llur forma o estatut jurídic, **en interès d'altres persones o organitzacions duen a terme activitats susceptibles d'influir en l'elaboració de lleis, normes amb rang de llei o disposicions generals o en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques** públiques.
b) **Les plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Registre.**

L'àmbit d'aplicació del Registre inclou totes les activitats dutes a terme amb la finalitat d'influir directament o indirectament en els processos d'elaboració o aplicació de les polítiques i la presa de decisions, amb independència del canal o mitjà utilitzat, incloent-hi els contactes amb autoritats i càrrecs públics, diputats, funcionaris i personal al servei de les institucions, i també les contribucions i la participació voluntàries en consultes oficials sobre propostes legislatives, normatives, actes jurídics o altres consultes.

D'acord amb l'Art. 48 9/2014 **resten excloses del Registre de grups d'interès les activitats relatives a la prestació d'assessorament jurídic o professional vinculades directament a defensar els interessos afectats per procediments administratius, les destinades a informar un client sobre una situació jurídica general, les activitats de conciliació o mediació dutes a terme en el marc de la llei, o les activitats d'assessorament dutes a terme amb finalitats informatives per a l'exercici de drets o iniciatives establerts per l'ordenament jurídic**.

El Registre de grups d'interès ha d'incloure:

a) **Una relació, ordenada per categories, de persones i organitzacions que treballen per compte propi amb la finalitat de participar en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques.**
b) **La informació que han de subministrar, especialment amb relació a les seves activitats i amb el seu finançament.**
c) **Un codi comú de conducta.**
d) **El sistema de control i fiscalització**, que ha d'establir els mecanismes de denúncia aplicables en el cas d'incompliment del que estableix aquesta llei o del codi de conducta.

El Registre ha de donar publicitat a les actuacions realitzades pels grups d'interès, especialment a les reunions i audiències amb autoritats, càrrecs públics, membres electes o diputats, i a les comunicacions, els informes i altres contribucions realitzades amb relació a les matèries tractades.

La inscripció en el Registre de grups d'interès comporta les obligacions següents:

a) **Acceptar que la informació proporcionada es faci pública.**
b) **Garantir que la informació proporcionada és completa, correcta i fidedigna.**

c) **Complir el codi de conducta.**
d) **Acceptar l'aplicació del règim de control i fiscalització i les mesures corresponents**, en el cas d'incompliment del codi de conducta o del que estableix aquesta llei.

Els declarants han d'informar les institucions de les seves activitats, dels clients per als quals treballen i de les percepcions econòmiques que reben.

18.2.5.2. Contingut mínim del codi de conducta (Art. 51 L19/2014).

El codi de conducta ha d'incloure, com a mínim:

a) El nom i les dades del declarant que el subscriu.
b) L'entitat o l'organització que representa o per la qual treballa, i els interessos objectius o fins que persegueixen els seus clients.
c) El compromís de no obtenir ni tractar d'obtenir la informació o decisions de forma deshonesta.
d) El compromís de proporcionar, en el moment de la inscripció en el Registre i posteriorment, informació actualitzada i no enganyosa.
e) El compromís de no incitar, per cap mitjà, autoritats, càrrecs públics, diputats o funcionaris a infringir la llei o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.
f) El compromís d'acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d'incompliment de les obligacions establertes per aquesta llei o pel codi de conducta.

18.2.5.3. Mesures aplicables en cas d'incompliment (Art. 52 L19/2014).

L'incompliment de les obligacions establertes per la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, o pel codi de conducta **pot donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció en el Registre o la seva cancel·lació, si l'incompliment és greu.**

La suspensió i la cancel·lació comporten la denegació d'accés a les oficines i els serveis de les institucions i els organismes públics de les persones afectades i, si escau, de les organitzacions a les quals pertanyen.

Qualsevol persona està legitimada per a presentar una denúncia fonamentada en fets materials, si sospita que les persones o les organitzacions compreses en aquest títol incompleixen les obligacions establertes per la Llei o pel codi de conducta.

El procediment de tramitació de les denúncies i d'investigació l'han de portar a terme els responsables del Registre i ha de garantir, en tot cas, l'audiència de l'afectat.

18.3. ÈTICA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

18.3.1. L'ètica pública. La lluita contra la corrupció. Administració Pública i regeneració democràtica.

La confiança en el Govern i l'administració pública resulta de vital importància en qualsevol societat democràtica, sobretot quan els ciutadans esperen que els servidors públics serveixin a la pluralitat d'interessos amb equitat i administrin els recursos de la forma més correcta possible. Els principis d'objectivitat en la satisfacció dels interessos generals (Art. 103 CE) bona fe i de confiança legítima que els ciutadans han de tenir en els seus servidors públics (Art. 3.1 L40/2015) han estat protegits fins ara per l'ordenament jurídic mitjançant diversos mecanismes: control de legalitat dels actes, protecció de l'objectivitat en les decisions públiques (causes d'abstenció, normativa d'incompatibilitats, etc.), tipificacions com a delicte d'aquelles conductes considerades més greus contres l'ordre social (prevaricació, tràfic d'influències, malversació de cabals públics), control de legalitat de l'actuació administrativa, etc.

Ara bé, els últims casos de corrupció, tant per la seva quantitat com per la seva afectació a diversos grups polítics, administracions i sobretot per l'alt nivell institucional de les persones implicades, han afectat especialment a la confiança que els ciutadans tenen i han de tenir sobre l'actuació de l'administració pública i dels seus dirigents. La corrupció ataca el fonament del sistema democràtic, la confiança dipositada en un tercer perquè gestioni els assumptes públics. La corrupció comporta una vulneració d'aquest encàrrec, ja que apareixen interessos privats que desvirtuen l'activitat pública i el fonament de la seva existència, la satisfacció dels interessos generals. Cal tenir en compte que quan la crisi econòmica afecta directament al conjunt de la població, i les restriccions en la despesa pública es veuen materialitzades en restriccions en despesa social, sanitària, educativa, el ciutadà pot i ha d'exigir un comportament molt més estricte en els seus dirigents públics. El fenomen conegut com a desafecció ciutadana, comporta una oberta desconfiança envers el funcionament de les institucions públiques, fet que dinamita el fonament del sistema democràtic que es basa precisament en la confiança d'encarregar els assumptes públics, la gestió dels interessos comuns, a determinades persones. Així, **l'ètica pública, entesa com un pas més enllà i exigent que el compliment de l'ordenament jurídic, comporta un conjunt de regles i principis de comportament envers la gestió pública i els ciutadans, que han de configurar una autèntica moralitat pública**, amb l'objectiu d'aconseguir una nova manera de gestionar els interessos generals que comportin una regeneració de valors democràtics en els quals s'ha de fonamentar el nostre sistema.

18.3.2. Valors ètics en les administracions catalanes.

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, són diversos els **codis ètics aprovats fins al moment:**

a) **Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat de Catalunya.**
b) Codi ètic dels professionals de l'execució penal a Catalunya.
c) Codi ètic per a l'Institut Català de la Salut.
d) Codi ètic de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
e) Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya.
f) Codi ètic i de bones pràctiques del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.
g) Codi de bones pràctiques de l'Institut Català d'Oncologia.

El preàmbul del Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Acord de Govern el 19 de novembre de 2013, determina el següent:

En qualsevol democràcia representativa, la responsabilitat d'exercir un càrrec polític institucional deriva, directament o indirecta, de la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes, tal com ho recull la mateixa Declaració Universal dels Drets Humans a l'Art. 21. En conseqüència, és a aquesta ciutadania a qui, des d'una perspectiva ètica, han de retre comptes els representants polítics i els alts càrrecs de tot govern, inclòs el de la Generalitat de Catalunya.

Els valors que articulen el Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs, són l'eficàcia, la integritat, l'honestedat, la prudència, la transparència pràctiques, l'austeritat i el compromís efectiu amb el país i la seva ciutadania. Aquests valors només tenen un sentit ètic profund i socialment valuós quan són exercits des de l'exemplaritat. El Codi pretén que la referència a les bones pràctiques, contraposades aquí a difuses bones intencions, no sigui retòrica, sinó pràctica. El Codi és impulsat i assumit íntegrament pel **president de la Generalitat, i s'adreça al Govern, als alts càrrecs, als directius d'entitats públiques, al personal eventual i, genèricament, a totes aquelles persones vinculades al Govern de la Generalitat de Catalunya per mitjà d'un nomenament específic assimilable al d'un alt càrrec**.

També cal destacar el **Codi de bones pràctiques administratives adreçat a les administracions públiques, aprovat pel Síndic de Greuges de Catalunya el 2 de setembre de 2009**. En l'esmentat Codi es fa referència a situacions concretes on cal remarcar l'aplicació dels principis i actuacions següents: igualtat i no discriminació, proporcionalitat, absència d'abús de poder, imparcialitat, independència i objectivitat, claredat, assessorament i expectatives legítimes, cortesia i bon tracte. Així també **el Codi recorda com s'han de garantir els drets lingüístics, el dret a ser escoltat, l'accés a la informació, publicitat i transparència garantir, i el deure de l'administració de motivar les seves decisions, resoldre en un termini raonable, notificar correctament les decisions, i garantir la protecció de dades de caràcter personal.**

L'Ajuntament de Barcelona, compromès amb l'adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, vetlla per garantir la integritat institucional, l'accés a la informació pública i el retiment de comptes. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament **va aprovar el Codi ètic i de conducta, que té naturalesa de disposició normativa de caràcter general, en compliment del mandat que determina l'Art. 55.3 L19/2014**. El codi **recull els principis ètics i els valors de bona governança que han d'informar tota actuació municipal i regula les normes de conducta que necessàriament han d'observar les persones per a les quals és d'aplicació, especialment les relatives als conflictes d'interessos. El codi determina els mecanismes i procediments per garantir-ne l'efectivitat, avaluació i impuls.**

18.4. TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA.

18.4.1. Fonaments de la transparència i l'accés a la informació pública.

La transparència de l'actuació de l'Estat s'entén com el **grau de publicitat i d'apertura dels processos estatals en la presa de decisions i en la difusió de la informació pública obtinguda.** Així la transparència constitueix un baròmetre respecte al funcionament d'un Estat democràtic de Dret.

La Comissió Europea va aprovar en l'any 2001 el **document La governança europea**. Un llibre blanc, on afirma el següent: "la democràcia depèn de la capacitat dels ciutadans per participar en el debat públic. A aquest efecte, han de tenir accés a una informació fiable sobre els assumptes europeus i trobar-se en condicions de seguir amb detall cadascuna de les etapes del procés polític".

La retenció o ocultació d'informació, que indiquen una capacitat deficient del sistema polític de resoldre els problemes, és considerat avui dia per l'opinió pública com la característica d'un règim feble i poc democràtic, i en tot cas d'un sistema amb problemes de legitimació que provoquen una forta desafecció dels ciutadans envers els seus dirigents públics.

Cal tenir en compte que l'opacitat és l'entorn preferit per a la corrupció i aquesta al seu torn reclama encara més invisibilitat. El mal govern necessita del secretisme per sobreviure. (informe del Dret d'accés a la informació pública i transparència, Oficina Antifrau de Catalunya, pàgina 93).

Un ampli i exigent retiment de comptes davant del ciutadà el converteix en un potent òrgan de control de l'activitat pública. Per il·lustrar la idea que la gestió pública ha de fer-se a la vista del públic, s'empra la metàfora dels "despatxos de vidre", com figura retòrica que no només evoca la possibilitat de veure des de fora què succeeix dins, sinó també permet que des de dins es tingui la percepció del món exterior, perspectiva, aquesta, indispensable perquè els governants puguin orientar la seva acció vers l'interès general (informe del Dret d'accés a la informació pública i transparència, Oficina Antifrau de Catalunya, pàgina 49).

En un moment com l'actual, en què els ciutadans han d'afrontar les conseqüències de la reducció de la despesa pública, que afecta la configuració dels serveis que reben de les administracions públiques, **és cabdal disposar de tota la informació sobre les decisions que es prenen, per poder fer-ne una valoració informada. Una regulació que garanteixi la transparència, la rendició de comptes i l'accés a la informació en poder de les administracions és una de les peticions que ha plantejat la ciutadania** en el marc del moviment 15-M (informe extraordinari Síndic de Greuges, març 2012).

18.4.1.1. Antecedents normatius.

La transparència administrativa es troba implícita en les arrels de la tradició democràtica europea, ja que l'Art.15 de la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, aprovada per l'Assemblea Nacional Francesa el 26 d'agost de 1789 ja deia el següent: "La societat té el dret a demanar comptes a tot agent públic sobre la seva administració."

La CE en el seu Art. i 105.b) determina que la **Llei regularà: "L'accés dels ciutadans als arxius i als registres administratius, salvant el que afecti la seguretat i la defensa de l'Estat, la indagació dels delictes i la intimitat de les persones".**

L'Art. 71.4 EAC **determina que l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el principi de transparència, ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans en puguin avaluar la gestió**.

L'Art. 3.1.c) L40/2015 estableix que **en les seves relacions amb els ciutadans, les administracions públiques actuen de conformitat amb els principis de participació, objectivitat i transparència.**

L'Art. 13.d) L39/2015 **reconeix el dret a l'accés als registres i arxius.**

Segons el Síndic de Greuges de Catalunya en el seu informe extraordinari sobre el dret d'accés a la informació anterior a la publicació de les noves lleis, la regulació era incompleta i no garanteix en absolut el dret d'accés a la documentació pública en una dimensió equiparable als països del nostre entorn i als paràmetres del Conveni del Consell d'Europa de 18 de juny de 2009.

No només la regulació jurídica esdevenia insuficient, sinó que a més **la praxi administrativa, s'ha mostrat molt reticent en general al principi de transparència i en facilitar el dret d'accés a la informació pública**: L'experiència del Síndic en la defensa del dret d'accés a la informació ha permès copsar una certa resistència de les nostres administracions a l'hora de facilitar l'accés a qui ho demana i de difondre informació de manera entenedora (informe extraordinari del Síndic de Greuges, març de 2012).

En el dret comparat **la majoria de països desenvolupats no només s'ha dotat d'instruments normatius de transparència, sinó que també disposen d'una cultura administrativa molt més implicada amb el rendiment de comptes al ciutadà. Transparència Internacional realitza cada any un informe sobre percepció de la corrupció, on un dels seus indicadors més importants és el grau de transparència d'un país, element inversament proporcional al nivell de corrupció que percep el ciutadà**. En l'informe de 2013, Espanya cau al número 40 dels països analitzats, per sota de Brunei (38) Xipre (31), o Botswana (30). **Espanya era l'únic país desenvolupat amb més d'un milió d'habitants sense una regulació específica sobre transparència, per aquest motiu ha estat molt esperada l'aprovació de la L19/2013.**

L'exposició de motius de la L19/2013 s'expressa de la forma següent:

La transparència, l'accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de qualsevol acció política. Només quan l'acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es gestionen els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres institucions podem parlar de l'inici d'un procés en què els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demana participació dels poders públics.

La Disp. Fin. 8a L19/2013 estableix el seu **caràcter bàsic de la majoria dels seus preceptes**. En data 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la **L19/2014**, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que com veurem, **en el marc de la legislació bàsica de l'estat, estableix un sistema més ampli pel que fa a les exigències de transparència de l'activitat pública**.

Respecte a l'entrada en vigor de la Llei catalana, està establerta en 6 mesos des de la publicació en el DOGC, excepte el Tít. XI, De la transparència, que afecta la informació pública i l'anomenada publicitat activa, que entren en vigor al cap d'un any de la seva publicació.

18.4.2. Transparència administrativa i publicitat activa.

Les administracions públiques i les institucions i els organismes públics en general tenen funcions, activitats i serveis per a complir finalitats d'interès públic en benefici del conjunt dels ciutadans.

En un context d'estat democràtic i de dret, **tots els poders públics tenen la legitimitat que els dóna la participació ciutadana en llur configuració (de manera directa o indirecta), la qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania**, d'acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s'han posat al seu abast.

Les exigències de l'actuació de les administracions amb ple sotmetiment a la llei han estat especial objecte d'atenció per part del legislador des de fa anys, per tal de garantir el compliment del principi de legalitat i la possibilitat que els ciutadans disposin de mecanismes de protecció per a la tutela de llurs drets i interessos. **La lluita contra les immunitats del poder ha estat especialment eficaç en aquest àmbit amb l'adopció de mesures legislatives que permeten controlar la subjecció a la llei i al dret de l'activitat administrativa**.

Tanmateix, **no és possible fer aquesta constatació sobre altres aspectes essencials de l'organització i el funcionament de l'Administració pública, que incideixen directament sobre la seva qualitat democràtica en tant que afecten el coneixement per part de la ciutadania de les dades i de la informació de què disposen les administracions i els poders públics**, que són determinants per a la seva presa de decisions i que els ciutadans també han de conèixer per tal de poder avaluar les actuacions públiques i garantir un exercici del poder públic responsable.

Des d'aquesta perspectiva, **adquireixen especial rellevància principis com són el de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com a principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques**. **I també la té el de govern obert, com a concepte que permet aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per a configurar un sistema de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i més participatiu**.

Aquests principis no han estat objecte fins ara d'un tractament legal clar i definit que comporti llur traducció en drets i obligacions jurídiques. Per aquesta raó, era necessari que el Parlament assumís aquest repte per tal de donar resposta a una demanda social que cada cop exigeix una major transparència sobre el funcionament de les administracions i els processos de presa de decisió, incloent-hi el reconeixement d'un dret ampli d'accés a la informació pública, així com una major participació en la presa de decisions.

La L19/2014 vol donar compliment a aquesta demanda social mitjançant la concreció i el desenvolupament d'aquests principis, amb voluntat d'estendre el seu àmbit d'aplicació a tots els organismes públics de Catalunya, tinguin o no caràcter administratiu. Al mateix temps, **l'establiment d'uns drets i unes obligacions jurídiques correlatives obliga també a protegir-los amb uns mecanismes de garantia que la mateixa llei estableix, per tal que no quedin com a mers principis programàtics.**

La L19/2014 té com a principal àmbit subjectiu d'aplicació les administracions públiques de Catalunya, noció que inclou l'Administració de la Generalitat i els ens locals, així com tots els organismes i entitats de naturalesa administrativa dependents o vinculats a aquestes administracions.

Tanmateix, atesa la diversitat de les organitzacions administratives i el fet cada cop més estès que activitats públiques o d'interès públic siguin desenvolupades per agents privats, la **L19/2014 també amplia el seu àmbit d'aplicació a les persones privades que exerceixen aquestes activitats**, sens perjudici que en aquests casos el compliment de les obligacions de transparència i informació es faci efectiu per mitjà de les administracions públiques responsables del servei o de tutelar-lo. Des d'aquesta perspectiva privada, l'àmbit d'aplicació de la Llei **s'estén també a les organitzacions, associacions i fundacions els ingressos de les quals provenen de manera significativa de subvencions o ajuts públics, així com a la regulació del Registre de grups d'interès amb la finalitat que els ciutadans puguin identificar les persones que actuen com a tals i conèixer les relacions que tenen amb l'Administració en defensa d'interessos concrets, així com les regles ètiques a les quals han d'ajustar el capteniment.**

Finalment, cal destacar que la Llei desplega també els seus efectes sobre totes les altres institucions públiques que no són administracions públiques en la part que fan funcions administratives per raó del seu funcionament o en els aspectes institucionals respecte dels quals es considera també exigible un deure de transparència i informació, sens perjudici de l'autonomia organitzativa i de funcionament que els reconeix la Llei. **Pel que fa al Parlament, una Disp. Add. específica estableix que, d'acord amb el principi d'autonomia organitzativa que li reconeix l'Art. 58.1 EAC, haurà de fer les adaptacions necessàries per a donar compliment als requeriments de la Llei**, sense que això pugui comportar en cap cas un règim de garantia inferior per als ciutadans.

La regulació de la transparència en l'activitat pública és un dels pilars bàsics de la L19/2014. Aquesta regulació entén la **transparència com una obligació a càrrec de l'Administració, que ha de facilitar de manera proactiva —és a dir, sense necessitat de demanda expressa— la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics. D'aquesta manera es dóna compliment al mandat de l'Art. 71.4 EAC, que obliga l'Administració de la Generalitat a fer pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la gestió**.

La Llei determina d'una manera molt àmplia els diversos **continguts de l'obligació de transparència (informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, programació i planificació, contractació pública, activitat subvencionat, etc.), i les regles a les quals resta sotmesa**, especialment aquelles que han de garantir el seu fàcil accés, consulta i comprensió, la seva neutralitat, la seva actualització, així com els límits que deriven de la protecció d'altres drets.

Requereix una menció especial la **creació del Portal de la Transparència, que és l'instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l'accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s'hi integren.**

L'accés a la informació pública constitueix el segon eix bàsic de la Llei. La regulació que introdueix la Llei modifica substancialment el règim vigent fins ara en aquesta matèria, fins al punt de convertir aquest accés en un **veritable dret subjectiu que tenen totes les persones d'accedir a la informació pública**, entesa aquesta en sentit ampli, com tota aquella que ha estat elaborada per la mateixa Administració i també aquella que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o l'exercici de les seves funcions.

El dret d'accés és un dret que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir per via de la transparència. Tanmateix, atesa la seva configuració com a dret subjectiu, **la Llei regula les condicions del seu exercici, el qual es verifica mitjançant un procediment específic** que intenta garantir al màxim possible la seva efectivitat. En aquest sentit, s'estableix el **principi d'interpretació restrictiva dels seus límits, d'accés parcial si és possible, d'absència d'interès i de motivació en la demanda d'accés, i el silenci positiu en el cas de manca de resolució dins de termini.**

En aquest cas té una rellevància especial el **sistema de garanties que s'estableix**. Davant el règim ordinari dels recursos administratius, la Llei ha optat per un **procediment ad hoc de reclamació, que es basa en la creació d'un òrgan independent i professionalitzat, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, que serà l'encarregat de resoldre els conflictes i configurar al mateix temps una línia doctrinal sobre l'aplicació dels límits que poden excloure o restringir el dret d'accés**. La Llei determina que aquesta comissió pugui adoptar les seves decisions en forma de resolució o bé mitjançant acord de mediació, si les parts en conflicte així ho demanen i ho accepten.

Pel que fa als **límits que poden condicionar el dret d'accés a la informació pública, la Llei els determina de manera objectiva, atenent sempre a la protecció d'altres drets o interessos que cal preservar d'acord amb l'ordenament jurídic.** Òbviament, en la majoria dels casos la Llei ha d'utilitzar conceptes jurídics indeterminats per a expressar-los, però una possible extralimitació en llur aplicació pot ésser compensada en aquest cas per la intervenció de la comissió independent encarregada de resoldre les reclamacions.

El desenvolupament de l'activitat política i administrativa posa en relleu l'existència de persones i organitzacions que, de manera lícita, porten a terme activitats susceptibles d'influir en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques en benefici i interès d'altres persones o organitzacions.

Aquesta és una realitat que no es pot evitar, però sí que es pot fer més transparent mitjançant l'adopció de mesures legals. En aquest sentit, **la Llei crea el Registre de grups d'interès, amb la finalitat de donar coneixement públic de les persones que realitzen l'activitat d'influència o intermediació, i estableix les obligacions a les quals resten subjectes els grups d'interès, entre les quals destaquen la d'acceptar i complir un codi de conducta que ha d'assegurar que l'activitat desenvolupada davant les autoritats, els càrrecs públics i els funcionaris respecti sempre el marc legal.**

Una societat democràtica i la necessitat que els interessos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat obliga que el capteniment dels **servidors públics, especialment els alts càrrecs, s'ajusti a uns paràmetres que garanteixin el compliment d'aquests principis.**

En aquest sentit, **la L19/2014 estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han d'ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta**. L'establiment d'aquests codis es complementa amb el principi de publicitat de les activitats, béns i interessos dels alts càrrecs i l'obligació d'observança del règim d'incompatibilitats. Una altra mesura destacable és l'obligació de donar publicitat als criteris d'acord amb els quals es designen els alts càrrecs, atenent la seva competència, qualificació i experiència professional. Aquests requeriments estan en sintonia amb les polítiques de lluita contra la corrupció impulsades per la Unió Europea i països del nostre entorn.

El concepte de bon govern es projecta també sobre els requeriments objectius que s'han de donar perquè l'activitat pública es porti a terme en les millors condicions i garanteixi uns **serveis públics de qualitat. Una bona administració requereix l'establiment d'uns estàndards mínims de qualitat i una definició clara de les condicions d'accés als serveis i dels drets i deures dels usuaris i de l'Administració. La figura de les cartes de serveis s'estableix com un instrument essencial** en aquest sentit, i es configura amb valor reglamentari als efectes de la seva vinculació i exigència de compliment. **Les mesures de bona administració es complementen amb l'establiment d'un sistema d'avaluació permanent dels serveis i amb el reconeixement del dret de la ciutadania de formular propostes i suggeriments**.

També cal destacar, per la seva importància, les **mesures de simplificació normativa i participació en l'elaboració de disposicions reglamentàries, participació que incorpora el dret de proposar iniciatives de regulació**. La simplificació ha de tenir un doble objectiu segons la Llei: d'una banda, evitar la proliferació innecessària de regulacions i, de l'altra, fer una tasca de consolidació normativa que ordeni i faciliti el coneixement del dret vigent. L'establiment de mecanismes d'avaluació de l'aplicació de les normes ha de contribuir també a aquesta tasca de simplificació.

La facilitat d'interrelació entre l'Administració i la ciutadania que afavoreixen els mitjans electrònics permet aplicar el govern obert, entès com un sistema d'actuació i gestió dels afers públics que fa possible un diàleg permanent entre l'Administració i els ciutadans, la participació i la col·laboració d'aquests en la definició de les polítiques públiques i una **millor transparència en el retiment de comptes i l'exigència de responsabilitats**.

La Llei estableix diverses **mesures per a fomentar el govern obert i per a garantir-ne l'efectivitat, especialment pel que fa al dret dels ciutadans de presentar propostes i fer suggeriments**, amb l'obligació de l'Administració de donar-los una resposta motivada, així com l'obligació d'establir procediments participatius en la definició de les polítiques públiques de més rellevància. Tanmateix, pel que fa als instruments concrets de participació ciutadana, cal tenir present que llur regulació ha d'ésser un dels continguts de la Llei que desenvolupa l'Art. 122 EAC i també de la normativa sectorial reguladora de les diferents activitats públiques.

Les novetats que incorpora la Llei amb relació al marc jurídic vigent, en els diferents àmbits que regula, i la naturalesa de les seves disposicions plantegen la necessitat d'establir uns mecanismes de garantia per a reforçar-ne el contingut jurídic i obligacional. Sense un sistema de garanties hi hauria el risc de convertir la Llei en una declaració de principis o bones intencions, a causa del caràcter innovador de la Llei, que fa que la normativa vigent no pugui donar una resposta adequada a aquest requeriment, en perjudici de l'eficàcia de la norma.

Per aquesta raó, la L19/2014 **estableix un règim administratiu de recursos i reclamacions, preveu la intervenció del Síndic de Greuges i de l'Oficina Antifrau de Catalunya i, de manera especial, incorpora un règim sancionador detallat i precís que compleix en aquest àmbit la funció que el dret sancionador administratiu**, l'únic sobre el qual té competència la Generalitat, **compleix amb relació a altres regulacions administratives**.

El sistema de garanties es completa amb l'establiment d'un procediment d'avaluació externa del compliment de la Llei, que s'encarrega a una institució independent com és el Síndic de Greuges. Aquesta tasca avaluadora es fa mitjançant un informe general anual, sens perjudici dels informes específics que es puguin fer amb relació a organitzacions concretes o a àmbits materials concrets.

La determinació expressa que conté el Tít. IX sobre les mesures que la Generalitat ha d'adoptar per a aplicar-les de manera efectiva contribueix també a facilitar i garantir el compliment del nou marc legal.

Cal assenyalar també que **el règim d'entrada en vigor de la Llei vol conciliar el compliment de les expectatives que genera l'aprovació del nou marc legal amb la necessitat que els subjectes obligats disposin del marge de temps imprescindible per a adoptar les mesures necessàries per a poder complir les obligacions que la Llei els imposa**. Així, el termini d'entrada en vigor es fixa en **sis mesos, llevat del cas de l'Administració local, en què s'amplia a un any pel que fa al Tít. II**. **Pel que fa a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, la Llei estableix que ha d'ésser designada en el termini de quatre mesos.**

Amb aquesta Llei, en definitiva, es pretén introduir un canvi en la cultura administrativa per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de l'organització interna de l'Administració, dels elements més determinants d'acord amb els quals pren les decisions i dels motius que justifiquen la seva actuació, incloent-hi els compromisos econòmics que això comporta.

La transparència i el dret d'accés a la informació pública es consoliden, així, com a eines determinants del control social de l'Administració i de la seva activitat, en benefici d'una major qualitat democràtica.

D'altra banda, les mesures de bon govern i de govern obert han de complir el doble objectiu d'assolir el major grau d'exigència en el compliment de les obligacions de servei públic per part de les persones que assumeixen aquesta responsabilitat, d'una banda, i afavorir una major participació i compromís de la ciutadania en la definició de les polítiques públiques, de l'altra.

Aquesta llei també té la voluntat d'ésser la norma referencial en les matèries que regula. Per aquesta raó, tot i que no té un rang normatiu especial, el mateix legislador ha volgut emfatitzar aquesta voluntat mitjançant una disposició que defineix de manera expressa el caràcter

transversal i de comú denominador normatiu de la Llei, així com el principi d'interpretació conforme amb el seu contingut respecte d'altres lleis més sectorials, llevat que aquestes estableixin excepcions clares i expresses en sentit contrari.

La L19/2014 s'estructura en 95 Art. organitzats en 9 Tít., 9 Disp. Ass., 1 Disp. Trans., 1 Disp. Derog. i 4 Disp. Fin.

La L19/2014 té per objecte:

a) **Regular i garantir la transparència de l'activitat pública.**
b) **Regular i garantir el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques.**
c) **Establir els principis i les obligacions de bon govern d'acord amb els quals han d'actuar els alts càrrecs, el personal al servei de l'Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta llei.**
d) **Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.**
e) **Regular el règim de garanties i responsabilitats per l'incompliment dels deures les obligacions establerts per aquesta llei.**

La finalitat de la L19/2014 és **establir un sistema de relació entre les persones i l'Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de l'activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.**

Als efectes de la L19/2014 s'entén per:

- **TRANSPARÈNCIA: l'acció proactiva de l'Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d'actuació i les seves obligacions**, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resultí més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.
- **INFORMACIÓ PÚBLICA: la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions**, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix la L19/2014.
- **DRET D'ACCES A LA INFORMACIÓ PÚBLICA: el dret subjectiu que es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública**, en els termes i les condicions regulats per la L19/2014.
- **BON GOVERN: els principis, les obligacions i les regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració, i els principis ètics i les bones pràctiques d'acord amb els quals han d'actuar els alts càrrecs de l'Administració, els càrrecs directius i la resta de personal al servei de l'Administració, amb l'objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat, i amb garantia de retiment de comptes.**
- **GOVERN OBERT: les mesures per a establir una relació i un diàleg permanents i bidireccionals entre l'Administració i les persones a l'hora de definir i aplicar les polítiques públiques, i per a introduir i desenvolupar instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.**
- **ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:** les administracions públiques i els organismes, els ens públics i els ens instrumentals del sector públic i entitats vinculades amb l'Administració a què fa referència els apartats a), b) i c) de l'àmbit d'aplicació, i els altres organismes i institucions públiques compresos en l'apartat b) de l'àmbit d'aplicació.
- **GRUPS D'INTERÈS: les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions a Catalunya amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en defensa d'un interès propi o de tercers, o d'un interès general**.

- **SUBJECTES OBLIGATS: totes les persones físiques o jurídiques respecte de les quals la L19/2014 imposa deures i obligacions.**
- **PUBLICITAT ACTIVA: el deure dels subjectes obligats de fer públics, d'ofici, els continguts d'informació pública que determina el Cap. II del Tít. II L19/2014.**

18.4.2.1. Àmbit subjectiu d'aplicació.

Les disposicions del Tít. I L19/2013 (transparència de l'activitat pública) d'acord amb l'Art. 2 L19/2013 **s'apliquen a les entitats del sector públic definides de forma àmplia (incloent-hi per exemple la Casa del Rei i els òrgans constitucionals)**. **Pel que fa a la Llei catalana L19/2014 l'àmbit d'aplicació inclou:**

a) **A l'Administració de la Generalitat i els ens que integren l'Administració local a Catalunya.**
b) **Als organismes i ens públics, les societats amb participació majoritària o vinculades, les fundacions del sector públic, les entitats de dret públic dependents o vinculades amb les administracions a què fa referència la lletra a), les entitats de dret públic que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei que exerceixen funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat, les institucions de la Generalitat a què fa referència el Cap. V del Tít. II EAC (el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya), els col·legis professionals i les corporacions de dret públic en allò que afecta l'exercici de llurs funcions públiques i els consorcis o altres formes associatives i llurs ens vinculats i societats mercantils en què participa de manera majoritària alguna d'aquestes administracions.**
c) **A les universitats públiques de Catalunya i els ens que en depenen o hi estan vinculats o participats, incloses les societats mercantils, les fundacions i altres ens instrumentals.**
d) **A les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats per qualsevol títol jurídic.**
e) **A les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades legalment com a serveis d'interès general o universal.**
f) **Als grups d'interès**, en els termes que estableix el Tít. IV L19/2014.

En els casos de l'apartat d) i e), el compliment de les obligacions establertes per aquesta llei l'ha de fer efectiu l'Administració responsable. A aquest efecte, les persones i entitats privades han d'informar l'Administració de les activitats directament relacionades amb l'exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons públics, i de les activitats que restin dins la supervisió i el control de l'Administració en el cas de serveis d'interès general o universal. També l'han d'informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el 25% del volum general de les empreses.

18.4.2.2. Altres subjectes obligats.

Una de les grans novetats de la Llei estatal és l'ampliació de l'àmbit subjectiu a entitats jurídiques privades, però que realitzen funcions considerades d'especial rellevància pública com sindicats, partits polítics i associacions empresarials. També s'aplica a **entitats perceptores de subvencions** dins dels límits establerts, precisament pel nivell d'exigència cada vegada major de la justificació de les despeses públiques.

L'Art. 3.4 L19/2014 estableix que **les obligacions de transparència establertes pel Tít. II L19/2014 també són aplicables les entitats següents**:

a) **Als partits polítics.**

b) **A les associacions i fundacions vinculades.**
c) **A les organitzacions sindicals i empresarials.**
d) **A les entitats privades en els supòsits següents:**
    - **Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00€ anuals.**
    - **Si almenys el 40% de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00€ euros.**

18.4.2.3. Obligació de subministrar informació (publicitat passiva).

S'estableix un règim de publicitat d'entitats prestadores de serveis envers l'Administració a la qual estan vinculades. L'Art. 4 L19/2013 estableix que **les persones físiques i jurídiques diferents de les que esmenten els articles anteriors que prestin serveis públics o exerceixin potestats administratives estan obligades a subministrar a l'Administració, organisme o entitat de les que preveu l'Art. 2.1 L19/2013 a què estiguin vinculades, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment per aquells de les obligacions que preveu aquest Tít**. **Aquesta obligació s'estén als adjudicataris de contractes del sector públic en els termes que preveu el contracte respectiu**.

18.4.2.4. Obligacions d'informació.

Els subjectes obligats han de publicar de manera periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i el control de l'actuació pública.

Les obligacions de transparència que conté la L19/2013 s'entenen sense perjudici de l'aplicació de la normativa autonòmica corresponent o d'altres disposicions específiques que prevegin un règim més ampli en matèria de publicitat. Cal tenir en compte que **la Llei 19/2014 estableix un sistema més ampli** pel que fa a les obligacions de transparència, i per tant ens remetem directament al seu estudi.

Són aplicables a la publicitat activa, si s'escau, els límits al dret d'accés a la informació pública que preveu l'Art. 14 L19/2013 i, especialment, el derivat de la protecció de dades de caràcter personal, que regula l'Art. 15 L19/2013. Sobre això, quan la informació contingui dades especialment protegides, la publicitat només s'ha de portar a terme amb la **dissociació prèvia** d'aquestes.

La informació subjecta a les obligacions de transparència s'ha de publicar en les corresponents seus electròniques o pàgines web i d'una manera clara, estructurada i entenedora per als interessats i, preferiblement, en formats reutilitzables. S'han d'establir els mecanismes adequats per facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la de la informació publicada així com la seva identificació i localització.

Quan es tracti d'entitats sense finalitat de lucre que persegueixin exclusivament fins d'interès social o cultural i el pressupost de les quals sigui inferior a 50.000,00€, el compliment de les obligacions derivades d'aquesta Llei es pot fer utilitzant els mitjans electrònics posats a la seva disposició per l'Administració pública de la qual provingui la major part de les ajudes o subvencions públiques percebudes.

Tota la informació ha de ser comprensible, d'accés fàcil i gratuït i ha d'estar a disposició de les persones amb discapacitat en una modalitat subministrada per mitjans o en formats adequats de manera que siguin accessibles i comprensibles, d'acord amb el principi d'accessibilitat universal i disseny per a tots.

D'acord amb la L19/2014 l'Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa a:

a) L'organització institucional i l'estructura administrativa.
b) La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.
c) Les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial.
d) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu.
e) Els procediments administratius relacionats amb l'exercici de les seves competències.
f) Els contractes i els convenis.
g) Les convocatòries i l'atorgament de les subvencions i els ajuts públics.
h) Els informes i els estudis.
i) Els plans, els programes i les memòries generals.
j) La informació estadística.
k) La informació geogràfica.
l) Les matèries i les actuacions la publicitat de les quals s'estableixi per norma.
m) Qualsevol matèria d'interès públic, i les informacions que siguin demanades amb més freqüència per via de l'exercici del dret d'accés a la informació pública.

Els Art. 9 a 15 L19/2014 desenvolupen les obligacions de transparència amb un major nivell d'exigència que l'establert a la Llei estatal, per tant caldrà estudiar directament el que estableix la normativa autonòmica:

D'acord amb la L19/2014 la informació obligatòria per complir amb la publicitat activa és la següent:

A) TRANSPARÈNCIA EN L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I L'ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

La informació relativa a l'organització institucional i l'estructura administrativa que l'Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d'incloure:

a) La descripció de l'organització de l'Administració i dels organismes i ens públics vinculats o dependents, i també de les societats, les fundacions públiques i els consorcis dels quals forma part l'Administració, amb la inclusió d'un organigrama actualitzat.
b) L'estructura organitzativa interna de l'Administració i dels organismes i entitats a què fa referència la lletra a, amb la identificació dels responsables dels diversos òrgans i llur perfil i trajectòria professionals.
c) Les funcions que tenen atribuïdes l'Administració i els organismes i entitats a què fa referència la lletra a, amb indicació de l'ens, l'entitat o l'òrgan que les exerceix en cada cas.
d) La relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual, i la plantilla i la relació de contractes temporals i d'interinatges no vinculats a cap lloc de treball de la dita relació de llocs.
e) Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal.
f) La relació d'alts càrrecs.
g) Les llistes que eventualment es creïn per a accedir als processos de formació i promoció.
h) La relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques que duu a terme.
i) Els convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical.
j) El catàleg dels serveis prestats, les cartes de serveis existents i la informació sobre els resultats de les avaluacions de qualitat i de la incidència social de les polítiques públiques.
k) Els acords relatius a la creació, la participació i el funcionament dels ens públics, les societats i fundacions públiques, els consorcis i altres entitats vinculades a l'Administració pública.

l) La informació relativa als canals de participació i els procediments participatius en tràmit, d'acord amb el que estableixen aquesta llei i la Llei de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, per tal de fer-ne difusió i facilitar la participació ciutadana.
m) Les resolucions dictades per l'òrgan competent, en aplicació de la normativa sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs, amb la forma i les condicions que es determinin per reglament.

La informació organitzativa ha d'incloure el nombre d'alliberats sindicals que hi ha en l'àmbit de l'Administració i els ens que en depenen, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos que els alliberaments generen a l'Administració i el nombre d'hores sindicals utilitzades.

B) TRANSPARÈNCIA EN LES DECISIONS I ACTUACIONS DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

La informació relativa a les decisions i actuacions amb rellevància jurídica que l'Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d'incloure:

a) **Les normes aprovades per l'Administració pública** (de les quals hi ha d'haver disponibles les versions en el format originari i, en el cas de les normes que hagin estat modificades, les versions consolidades) i les dades relatives a l'avaluació de l'aplicació de les normes.
b) Les directives, les instruccions, les circulars i les respostes anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l'aplicació de les normes.
c) Els procediments normatius en curs d'elaboració, amb la indicació de l'estat de tramitació en què es troben.
d) Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i participació ciutadana i per la intervenció dels grups d'interès, si escau.
e) El catàleg actualitzat de tots els procediments administratius, amb la indicació dels que estan disponibles en format electrònic, el sentit del silenci administratiu i els recursos que es poden interposar amb relació a les resolucions que hi posen fi.
f) Els actes administratius, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, i aquells altres en què ho aconsellin raons d'interès públic especial.
g) Els actes que hagin estat objecte d'un procediment de revisió en via administrativa.
h) Les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública i les resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al compliment d'aquesta llei, per raó de l'exercici de les funcions i responsabilitats que els atribueix.
i) Els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans consultius.

En el cas de les lletres c i d, la informació **també ha d'incloure els documents que, d'acord amb la normativa aplicable, han d'ésser sotmesos a un període d'informació pública** durant la tramitació, i també el contingut íntegre dels textos dels avantprojectes de llei i dels projectes de reglament.

En el cas de les lletres f, g, h, i, la informació no ha d'incloure dades o referències personals.

C) TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

La informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que l'Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d'incloure:

a) **El pressupost**, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de **llur execució** (de manera que se'n pugui conèixer el grau d'execució amb caràcter

trimestral) i **de llur liquidació, i el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.**

b) **Les retribucions, indemnitzacions i dietes**, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l'Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d'exercir el càrrec.
c) **Els comptes anuals complets** preceptius i els **informes d'auditoria** de comptes i de **fiscalització** dels òrgans de control extern que els hagin emès.
d) Les resolucions dictades per l'òrgan competent per a instruir i resoldre els expedients relatius a les **declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs** i a la inscripció en els registres corresponents, en aplicació de la normativa sobre incompatibilitats dels alts càrrecs.
e) **La informació general sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes** percebudes pels empleats públics, agrupada en funció dels nivells i els cossos.
f) **El cost de les campanyes de publicitat institucional**, desglossant els diferents conceptes de la campanya i l'import contractat a cada mitjà de comunicació.

La informació relativa a la gestió patrimonial ha d'incloure:

a) La informació sobre les **dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni** pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial.
b) La informació econòmica relativa a **la gestió del patrimoni**.

D) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ

L'Administració ha de fer públics, en aplicació del principi de transparència, **els plans i els programes anuals i pluriennals**, de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius **estratègiques de les polítiques públiques**. Així mateix, **s'han de publicar les auditories internes i externes d'avaluació de la qualitat dels serveis públics**.

La informació a què fa referència l'apartat anterior ha d'incloure, com a mínim, les actuacions que s'han de dur a terme, els mitjans que s'han d'utilitzar per a executar els plans i els programes, els terminis de compliment, la memòria econòmica i els estudis i informes tècnics justificatius.

La informació pública a què fa referència el primer apartat ha d'incloure els criteris i la metodologia per a avaluar el compliment dels plans i els programes i el resultat de l'avaluació, una vegada executats.

L'Administració **ha de fer públics el pla territorial general**, els plans territorials parcials, els plans directors territorials, els plans territorials sectorials, **els plans directors urbanístics**, els plans d'ordenació urbanística municipal, **el pla d'espais d'interès natural** i els altres plans i programes que s'hagin d'elaborar en compliment d'una norma amb rang de llei i els plans que s'han de publicar amb caràcter obligatori.

L'Administració ha de fer públiques les **modificacions dels plans i programes i la informació econòmica, geogràfica i urbanística**, d'elaboració pròpia o externa, que hagi utilitzat per a elaborar-los i per a avaluar-ne l'execució.

E) TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA: TRANSPARÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

La transparència en l'àmbit dels contractes subscrits pels subjectes obligats és aplicable a tots els contractes, inclosos els patrimonials i els menors. La informació pública relativa als contractes ha d'incloure:

a) La informació sobre les **entitats i els òrgans de contractació**, amb la indicació de la denominació exacta, el telèfon i les adreces postals i electròniques.
b) La informació sobre les **licitacions en tràmit**, que ha de comprendre com a mínim el **tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions d'execució.**
c) La informació sobre **els contractes programats**.
d) **Els contractes subscrits**, amb la indicació de **l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords i informes tècnics del procés de contractació**. Aquesta informació ha d'estar actualitzada i fer referència, com a mínim, als **darrers cinc anys**.
e) Les **modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes**, les licitacions anul·lades i les **resolucions anticipades**.
f) Les dades del **registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i empreses classificades**.
g) Els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació.
h) Una relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació.
i) **Les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat** i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els **actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes.**

La informació en matèria de contractació pública ha de constar en un **espai diferenciat del Portal de la Transparència**, configurat com una plataforma electrònica de publicitat específica en aquest àmbit.

L'Administració pública ha de donar **publicitat d'una manera constant i actualitzada a les dades estadístiques sobre els percentatges i el volum pressupostari dels contractes adjudicats** d'acord amb cadascun dels procediments establerts per la legislació de contractes del sector públic. **També ha de donar publicitat al volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris en els darrers cinc anys**.

En els contractes de gestió de serveis públics i de concessió d'obres públiques, s'han de fer públiques les dades següents per a facilitar-ne el coneixement als usuaris:

a) Les condicions i **obligacions assumides pels gestors amb relació a la qualitat, l'accés al servei i els requisits de prestació** del servei.
b) **Els drets i els deures dels usuaris.**
c) **Les facultats d'inspecció, control i sanció que pot exercir l'Administració** amb relació a la prestació del servei.
d) **El procediment per a formular queixes** o reclamacions.

F) TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA: TRANSPARÈNCIA EN ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

La transparència en l'àmbit dels convenis de col·laboració és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques. La informació pública relativa als convenis de col·laboració ha d'incloure, com a mínim:

a) **La relació dels convenis vigents**, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l'objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
b) **Les eventuals modificacions** de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la lletra a, i la data i la forma en què s'hagin produït.
c) **La informació relativa al compliment i l'execució dels convenis.**

Les obligacions de publicitat establertes per aquest article s'han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s'ha d'integrar en el Portal de la Transparència.

G) TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA: TRANSPARÈNCIA EN L'ACTIVITAT SUBVENCIONAL

La informació relativa a les subvencions i els ajuts públics que els subjectes obligats han de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d'incloure:

a) Una relació actualitzada de **les subvencions i altres ajuts que els subjectes obligats tinguin previst de convocar durant l'exercici pressupostari**, amb la indicació de l'objecte o finalitat i la descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari.
b) **Els objectius, a efectes d'utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció** o l'ajut i els efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat, si escau.
c) **Les subvencions i els ajuts públics atorgats**, amb la indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris. Aquesta informació ha d'incloure les subvencions i els ajuts, ha d'estar actualitzada i ha de fer **referència als darrers cinc anys**. També ha d'incloure les subvencions i els ajuts atorgats sense publicitat i concurrència si aquests requisits s'han exceptuat, en els casos establerts legalment. En el cas de subvencions i ajuts públics atorgats per motius de vulnerabilitat social, s'ha de preservar la identitat dels beneficiaris.
d) **La informació relativa al control financer de les subvencions** i els ajuts públics atorgats.
e) **La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció** o ajut atorgats.

Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics que es puguin atorgar per un **import superior a 10.000,00€ han d'incloure l'obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració**, a l'efecte de fer-les públiques. En els supòsits legals en què no s'apliqui un procés de concurrència per a atorgar les subvencions o els ajuts, aquesta obligació l'ha d'incloure l'acte o el conveni corresponent.

18.4.2.5. Requisits de la informació.

A) ELS PORTALS DE TRANSPARÈNCIA (ART. 10 L19/2013)

L'AGE ha de desenvolupar un Portal de la Transparència, dependent del Ministeri de la Presidència, que ha de **facilitar l'accés dels ciutadans a tota la informació a què es refereixen els articles anteriors relativa al seu àmbit d'actuació**. El Portal de la Transparència ha d'incloure, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, la informació de l'AGE l'accés a la qual se sol·liciti amb més freqüència.

L'AGE, les administracions de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla i les entitats que integren l'Administració local poden adoptar altres mesures complementàries i de col·laboració per al compliment de les obligacions de transparència que recull aquest Cap.

B) PRINCIPIS TÈCNICS

El Portal de la Transparència ha de contenir informació publicada d'acord amb les prescripcions tècniques que s'estableixin reglamentàriament, **que s'han d'adequar als principis següents:**

a) **Accessibilitat:** s'ha de proporcionar **informació estructurada** sobre els documents i els recursos d'informació amb vistes a facilitar la identificació i recerca de la informació.
b) **Interoperabilitat:** la informació publicada ha de ser **conforme a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat**, aprovat pel Reial decret 4/2010 **així com a les normes tècniques d'interoperabilitat**.
c) **Reutilització:** s'ha de **fomentar que la informació sigui publicada en formats que permetin la seva reutilització**, d'acord amb el que preveu la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i la seva normativa de desplegament.

C) REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA (ART. 16 I 17 L19/2014)

Els subjectes obligats han de facilitar a les persones l'accés a la informació pública en **format reutilitzable, per tal de millorar la transparència, generar valor a la societat i promoure la interoperabilitat entre les administracions**, dins els límits establerts per la normativa sobre reutilització de la informació del sector públic.

La informació pública pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d'informació pública i la creació de productes o serveis d'informació amb valor afegit basats en aquestes dades.

La reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l'obtenció d'una llicència de reconeixement de *creative commons*, per raó de la tutela d'altres drets o béns jurídics, o a la sol·licitud prèvia de l'interessat.

El Portal de la Transparència ha d'especificar el tipus de reutilització aplicable a la informació que conté, i també ha d'incloure un avís legal sobre les condicions de la reutilització.

S'ha de garantir que en el procés de reutilització no s'altera el contingut de la informació reutilitzada ni se'n desnaturalitza el sentit, i també cal citar la font de les dades i indicar la data de la darrera actualització.

18.4.3. El Dret d'accés a la informació pública: reconeixement i naturalesa jurídica.

18.4.3.1. Àmbit objectiu.

La L19/2013 reconeix que **totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, en els termes que preveu l'article 105.b) CE**. **Així mateix**, i en l'àmbit de les seves respectives competències, **és aplicable la corresponent normativa autonòmica**.

Respecte a l'objecte del dret d'accés, l'Art. 13 L19/2013 determina que **s'entenen per informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder d'algun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest títol i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.**

18.4.3.1. Límits al dret d'accés.

D'acord amb l'Art. 14 L19/2013 **el dret d'accés es pot limitar quan accedir a la informació suposi un perjudici per a:**

a) La seguretat nacional.

b) La defensa.
c) Les relacions exteriors.
d) La seguretat pública.
e) La prevenció, la investigació i la sanció dels penals, administratius o disciplinaris.
f) La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
g) Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
h) Els interessos econòmics i comercials.
i) La política econòmica i monetària.
j) El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
k) La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.
l) La protecció del medi ambient.

Té la condició de protegida, en tots els casos, la informació relativa als menors d'edat el coneixement o la divulgació de la qual pot condicionar el lliure desenvolupament de llur personalitat en el futur. **L'accés a la informació pot ésser denegada en aquest supòsit**, llevat que se'n pugui garantir el caràcter anònim (Art. 21.3 L19/2014).

L'aplicació dels límits ha de ser justificada i proporcionada al seu objecte i finalitat de protecció **i ha d'atendre les circumstàncies del cas concret**, especialment la concurrència d'un interès públic o privat superior que justifiqui l'accés.

Les resolucions que es dictin en aplicació d'aquestes limitacions han de ser objecte de publicitat prèvia dissociació de les dades de caràcter personal que continguin, una vegada hagin estat notificades als interessats.

D'acord amb l'Art. 20 L19/2014 **les limitacions legals al dret d'accés a la informació pública han d'ésser aplicades d'acord amb llur finalitat, tenint en compte les circumstàncies de cada cas concret, s'han d'interpretar sempre restrictivament en benefici d'aquest dret i no es poden ampliar per analogia**.

Per a aplicar límits al dret d'accés a la informació pública, l'Administració no disposa de potestat discrecional i ha d'indicar en cada cas els motius que ho justifiquen. En la motivació cal explicitar el límit que s'aplica i raonar degudament les causes que en fonamenten l'aplicació.

Els límits al dret d'accés a la informació pública s'han d'aplicar d'acord amb els principis d'igualtat i d'interdicció de l'arbitrarietat.

A) LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Si la informació sol·licitada conté dades especialment protegides a què es refereix l'Art. 9 RUE2016/679 (la llei, però es refereix a l'Art. 7.2 de l'antiga LO15/1999), **és a dir dades sobre ideologia, afiliació, sindical, religió i creences, l'accés únicament es pot autoritzar en cas que es tingui el consentiment exprés i per escrit de l'afectat, llevat que l'afectat hagi fet manifestament públiques les dades abans que se sol·licités l'accés**.

Si la informació inclou dades especialment protegides a què es refereix l'article 7.3 de la LOPD (origen racial, salut, vida sexual) o dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública a l'infractor, l'accés només es pot autoritzar en cas que es tingui el consentiment exprés de l'afectat o si aquell està emparat per una norma amb rang de llei.

Amb caràcter general, i llevat que en el cas concret prevalgui la protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits sobre l'interès públic en la divulgació que ho impedeixi, es concedeix l'accés a informació que contingui dades merament identificatives relacionades amb l'organització, el funcionament o l'activitat pública de l'òrgan.

Quan la informació sol·licitada no contingui dades especialment protegides, l'òrgan al qual s'adreci la sol·licitud ha de concedir l'accés prèvia ponderació suficientment raonada de l'interès públic en la divulgació de la informació i els drets dels afectats les dades dels quals apareguin en la informació sol·licitada, en particular el seu dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.

Si es tracta d'altra informació que conté dades personals no considerades especialment protegides, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades. **Per a dur a terme aquesta ponderació s'ha de tenir en compte, entre altres, les circumstàncies següents:**

a) El temps transcorregut.
b) La finalitat de l'accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o científica, i les garanties que s'ofereixin.
c) El fet que es tracti de dades relatives a menors d'edat.
d) El fet que pugui afectar la seguretat de les persones.

Les sol·licituds d'accés a la informació pública que es refereixin només a dades personals del sol·licitant s'han de resoldre d'acord amb la regulació del dret d'accés que estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal. La normativa de protecció de dades personals és aplicable al tractament posterior de les obtingudes a través de l'exercici del dret d'accés.

En els casos en què l'aplicació d'algun dels límits que preveu l'Art. 14 L19/2013 no afecti la totalitat de la informació, s'ha de concedir l'accés parcial prèvia omissió de la informació afectada pel límit llevat que d'això resulti una informació distorsionada o que no tingui sentit. En aquest cas, s'ha d'indicar al sol·licitant quina part de la informació ha estat omesa.

S'ha de donar accés a la informació pública si es tracta d'informació directament relacionada amb l'organització, el funcionament o l'activitat pública de l'Administració que contingui dades personals merament identificatives llevat que, excepcionalment, en el cas concret hagi de prevaler la protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits (Art. 24.1 L19/2014).

En relació a la protecció de dades personals, cal tenir en compte que el 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Fins al 25 de maig de 2018, la LO15/1999 (antiga LOPD) i el seu reglament de desenvolupament, continuen sent de plena aplicació. A partir d'aquesta data, alguns aspectes d'aquestes dues disposicions han quedat desplaçats pel Reglament (UE), i **la LO15/1999 ha estat derogada per l'actual LO3/2018**.

18.4.3.2. Exercici del dret d'accés.

A) SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Les sol·licituds d'accés a la informació pública **es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:**

a) **La identitat del sol·licitant.**
b) **La informació precisa a la qual es vol tenir accés**, sense necessitat d'indicar cap document ni expedient concrets.
c) **La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.**
d) **Una adreça de contacte, preferentment electrònica**, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l'Administració.

El sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l'exercici del dret d'accés a la informació pública. L'absència de motivació en cap cas no pot ésser una causa per a denegar la sol·licitud.

Les sol·licituds presentades per mitjans electrònics s'han de poder tramitar amb l'ús de la signatura electrònica, per mitjà d'un formulari electrònic senzill i fàcilment accessible que el Portal de la Transparència ha de posar a disposició dels ciutadans, o per qualsevol altre mitjà que s'estableixi per reglament.

El procediment per a l'exercici del dret d'accés s'inicia amb la presentació de la sol·licitud corresponent, que s'ha d'adreçar al titular de l'òrgan administratiu o entitat que tingui la informació. Quan es tracti d'informació en possessió de persones físiques o jurídiques que prestin serveis públics o exerceixin potestats administratives, la sol·licitud s'ha d'adreçar a l'Administració, l'organisme o l'entitat de les que preveu l'Art. 2.1 L19/2013 a les quals estiguin vinculades.

Els sol·licitants d'informació es poden adreçar a les administracions públiques en qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat en el territori en què radiqui l'Administració en qüestió (Art. 17.4 L19/2013).

B) SOL·LICITUDS IMPRECISES (ART. 28 L19/2014)

Si una sol·licitud d'accés a la informació pública s'ha formulat en termes imprecisos o massa genèrics, l'Administració ho ha de comunicar al sol·licitant i demanar-li que concreti la informació a la qual vol tenir accés. Aquest tràmit suspèn el termini per a resoldre.

L'Administració ha de prestar assessorament i assistència al sol·licitant perquè pugui concretar la petició a què fa referència l'apartat anterior.

Si el sol·licitant no compleix el tràmit esmentat dins el termini establert, que no pot ésser inferior a deu dies, es considera que ha desistit del procediment i s'ha d'arxivar l'expedient, sempre que l'Administració hagi posat a disposició dels ciutadans els instruments adequats per a la cerca de la informació.

L'arxivament de l'expedient de sol·licitud d'accés a la informació pública no exclou el dret de presentar una nova sol·licitud que compleixi els requisits establerts per la llei.

C) CAUSES D'INADMISSIÓ (ART. 29 L19/2014)

Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d'accés a la informació pública en els **supòsits següents:**

a) **Si demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic**.
b) **Si per a obtenir la informació que demanen cal una tasca complexa d'elaboració o reelaboració**. En aquest cas, es pot donar la informació de manera desglossada, amb l'audiència prèvia del sol·licitant.
c) **Si la informació que demanen és en fase d'elaboració i s'ha de fer pública**, d'acord amb les obligacions de transparència del Tít. II L19/2014 dins el termini de tres mesos.

Són inadmeses a tràmit les sol·licituds d'informació consistents en consultes jurídiques o peticions d'informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació establerts per la legislació general de procediment administratiu i per les lleis sectorials que es demanin d'acord amb la normativa corresponent

La inadmissió de sol·licituds ha d'ésser motivada i comunicada al sol·licitant.

D) TRAMITACIÓ (ART. 30 I 31 L19/2014)

En el supòsit que la sol·licitud d'accés a la informació es dirigeixi a una entitat o òrgan administratiu que no disposi de la informació, aquest ha de derivar-la a l'entitat o l'òrgan que en disposi, si el coneix, o a l'oficina responsable de la informació pública que correspongui, en un termini de quinze dies naturals, i comunicar al sol·licitant a quin òrgan s'ha derivat la sol·licitud i les dades per contactar-hi.

Si l'entitat o l'òrgan administratiu competent pertany o depèn d'una administració diferent a la que s'ha adreçat la sol·licitud, se n'ha d'informar el sol·licitant, per via electrònica si és possible, **i indicar-li quina és l'Administració a la qual s'ha derivat la sol·licitud perquè pugui exercir el dret d'accés a la informació pública**.

Si la sol·licitud d'informació pública pot afectar drets o interessos de tercers, d'acord amb el que estableix la llei, en el cas que els possibles afectats estiguin identificats o siguin fàcilment identificables se'ls ha de donar trasllat de la sol·licitud, i tenen un termini de deu dies per a presentar al·legacions si aquestes poden resultar determinants del sentit de la resolució.

El tràmit d'al·legacions a què fa referència l'apartat anterior suspèn el termini per a resoldre.

El trasllat de la sol·licitud ha d'indicar els motius de la sol·licitud, si s'han expressat, però **no és obligatori revelar la identitat del sol·licitant.**

S'ha d'informar el sol·licitant del trasllat de la sol·licitud a tercers i de la suspensió del termini per a dictar resolució fins que s'hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per a presentar-les.

E) RESOLUCIÓ (ART. 32 L19/2014)

La competència per a resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública correspon:

a) En el cas de les sol·licituds adreçades a l'Administració de la Generalitat, als òrgans superiors jeràrquics dels serveis o les unitats que disposen de la informació, d'acord amb el que estableixen les normes reguladores de l'organització administrativa.
b) **En el cas de les sol·licituds adreçades a l'Administració local, als òrgans que determinen les normes organitzatives pròpies i, si no n'hi ha, a l'alcalde o el president, o l'òrgan en què aquests deleguin.**
c) **En el cas de les sol·licituds adreçades a organismes autònoms, entitats de dret públic, societats i fundacions públiques, consorcis i universitats públiques, al seu òrgan de direcció i de govern.**
d) En el cas de les sol·licituds adreçades a altres institucions i organismes a què fa referència l'Art. 3.1 L19/2014 als seus òrgans de representació o direcció.

Les sol·licituds d'accés a la informació pública s'han de resoldre en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a la recepció de la sol·licitud.

El termini d'un mes es pot prorrogar, si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida, fins a un termini igual a la meitat de l'inicial. La pròrroga i les causes que la motiven han d'ésser comunicades a l'interessat.

En el termini a què fa referència aquest article s'ha de resoldre la sol·licitud i notificar la resolució a l'interessat.

El termini a què fa referència aquest article només pot restar en suspens en els casos establerts expressament per aquesta llei i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

La resolució s'ha de formalitzar per escrit i s'ha de notificar al sol·licitant i, si escau, als tercers afectats que hagin comparegut en l'expedient. Si la sol·licitud d'informació s'ha fet per via electrònica, la notificació de la resolució també es pot fer per mitjans electrònics.

La resolució ha d'ésser estimatòria de la sol·licitud, llevat que sigui aplicable algun dels límits establerts per aquesta llei. En aquest darrer cas, ha d'estimar parcialment la sol·licitud, si és possible, o desestimar-la íntegrament.

Si la resolució és estimatòria de la sol·licitud i hi ha hagut oposició de tercers, l'accés a la informació només es pot fer efectiu una vegada ha transcorregut el termini per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s'hagi formalitzat o, en cas que s'hagi presentat aquest recurs, si no s'ha acompanyat de petició de mesures cautelars de suspensió o s'ha resolt aquest incident mantenint l'executivitat de l'acte administratiu.

Han d'ésser motivades les resolucions següents:

a) **Les que desestimen totalment o parcialment la sol·licitud.**
b) **Les que estimen la sol·licitud malgrat l'oposició de tercers.**
c) **Les que estableixen com a forma d'accés a la informació un format diferent del demanat.**

Excepcionalment no és obligatori que les resolucions siguin motivades si la mera indicació de l'existència o no de les dades pot comportar incórrer en alguna de les limitacions del dret d'accés a la informació pública. En aquest cas, la resolució ha de fer constar aquesta circumstància.

Si l'accés a la informació pública és denegat com a conseqüència de l'aplicació dels límits derivats de la protecció dels drets de propietat intel·lectual o industrial, la motivació de la resolució ha d'incloure la referència a la persona titular d'aquests drets, si és coneguda.

La notificació de la resolució ha d'indicar les vies específiques de recurs i reclamació establertes per aquesta llei.

Si s'estima la sol·licitud i no s'ha produït oposició de tercers, la resolució pot ésser substituïda per una comunicació per la qual s'indica a l'interessat que pot accedir a la informació, o bé se li poden facilitar les dades directament.

Si l'Administració no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s'entén estimada, Llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada informació (Art. 35.1 L19/2014).

No es pot adquirir per silenci administratiu el dret d'accés si concorre algun dels límits establerts per aquesta o altres lleis per a tenir accés a la informació pública.

En el cas de silenci administratiu estimatori, l'Administració està obligada a facilitar l'accés a la informació pública en el termini de trenta dies, a comptar del moment en què el sol·licitant ho demana.

La denegació d'accés a la informació havent-se produït silenci administratiu estimatori pot donar lloc a l'exigència de responsabilitat, d'acord amb el que estableix el Tít. VII Llei 19/2014.

F) ACCÉS A LA INFORMACIÓ (ART. 36 L19/2014)

Si una sol·licitud és estimada totalment o parcialment, l'òrgan competent ha de subministrar la informació a l'interessat, en el format en què l'hagi demanada, en el termini de trenta dies.

L'Administració pot subministrar la informació en un format diferent del sol·licitat en els casos següents:

a) Si hi ha una alternativa més econòmica, sempre que no dificulti al sol·licitant l'accés a les dades.
b) Si la informació ja ha estat difosa o publicada provisionalment en un altre format i s'hi pot accedir fàcilment. En aquest cas, s'ha d'indicar al sol·licitant la font d'informació.
c) Si es considera raonable utilitzar un format diferent del demanat, sempre que es justifiqui.
d) Si el format en què s'ha demanat la informació pot comportar la pèrdua del suport que la conté o el pot danyar.
e) Si tècnicament no és possible fer una còpia en el format en què s'ha demanat la informació.
f) Si el format en què s'ha demanat la informació pot afectar els drets de propietat intel·lectual.

Les resolucions estimatòries han d'incloure la consideració que la informació pot ésser subministrada en un format diferent del demanat i indicar els formats alternatius possibles.

L'accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han d'ésser lliurades per correu electrònic.

L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l'operació.

18.4.3.3. Garanties.

A) RECURSOS

D'acord amb l'Art. 38 L19/2014 **les resolucions expresses o presumptes dictades d'acord amb el que disposa aquest títol poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que les ha dictades**.

No obstant això, contra les resolucions dictades pels òrgans que preveu l'Art. 2.1.f) L19/2013 (Casa reial, òrgans constitucionals) només és possible la interposició de recurs contenciós-administratiu.

B) RECLAMACIÓ DAVANT LA COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública i, si escau, les que resolguin el recurs de reposició poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, encarregada de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública que regula la L19/2014.

La Comissió ha de complir les seves funcions amb plena independència orgànica i funcional, sense submissió a instruccions jeràrquiques de cap mena.

La Comissió ha d'exercir les seves funcions per mitjà d'actes i acords de caràcter tècnic-jurídic, que en cap cas no poden ésser motivats per criteris d'oportunitat o de conveniència.

a) Composició i designació

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és integrada per **un mínim de tres membres i un màxim de cinc, designats per majoria de 3/5 dels diputats del Parlament de Catalunya, entre persones que acreditin que compleixen els requisits establerts per l'Art. 40 L19/2014.**

Abans d'ésser designats els candidats han de comparèixer davant la comissió parlamentària corresponent per tal que aquesta els avaluï amb relació a les condicions requerides per al càrrec.

Els membres de la Comissió **han d'ésser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d'arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb més de 10 anys d'experiència professional**.

Els membres de la Comissió **han d'exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva i els són aplicables les normes sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques**. Llurs retribucions s'han de fixar anualment en la Llei de pressupostos de Catalunya.

b) Organització i funcionament

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'ésser adscrita al departament de la Generalitat que el Govern determini per decret. **El Govern ha de dotar la Comissió dels mitjans personals i materials necessaris per a l'exercici de les seves funcions, sempre respectant-ne la independència orgànica i funcional**.

L'organització i el funcionament de la Comissió han d'ésser establerts per reglament. El Govern ha de trametre el projecte al Parlament abans d'aprovar-lo per decret, d'acord amb el que estableix l'Art. 149 del Reglament del Parlament. El Parlament s'ha de pronunciar sobre la proposta presentada pel Govern i, si escau, pot formular recomanacions amb relació al text. Les recomanacions relatives a la garantia de la independència orgànica i funcional de la Comissió són vinculants per al Govern.

c) Procediment de reclamació

Les reclamacions s'han d'interposar en el termini d'un mes a comptar de la notificació de la resolució, del moment en què ha finit el termini per a resoldre en el supòsit de l'Art. 35.2 L19/2014 o, si escau, de la desestimació del recurs de reposició.

Les reclamacions es poden tramitar per mitjà d'un procediment de mediació o d'un procediment ordinari amb resolució.

En el cas de reclamacions en què la denegació de l'accés a la informació pública s'ha produït per motius derivats de drets de tercers, s'ha de donar trasllat de la reclamació corresponent als tercers perquè puguin participar en el procediment.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'informar les parts afectades sobre el procediment de mediació. L'Administració no pot oposar-se a l'aplicació d'aquest procediment si les altres parts l'accepten. El procediment de mediació suspèn el termini per a resoldre.

L'acord fruit de la mediació ha d'ésser aprovat pel reclamant, per l'Administració afectada i, si escau, pels tercers que hagin comparegut en el procediment. Aquest acord posa fi al procediment i en cap cas no pot ésser contrari a l'ordenament jurídic.

Si no s'accepta la mediació o no s'assoleix un acord en el termini d'un mes des que s'ha acceptat, la reclamació s'ha de tramitar per mitjà d'un procediment amb resolució de la Comissió, d'acord amb les normes reguladores dels recursos administratius.

La Comissió, d'ofici o a instància de part, pot demanar els informes o les dades que consideri necessaris per a facilitar el procediment de mediació o per a fonamentar la resolució.

Si la denegació s'ha fonamentat en la protecció de dades personals, la Comissió n'ha de demanar informe a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el qual ha d'ésser emès en el termini de 15 dies.

Si en el termini de 2 mesos des de la presentació de la reclamació no s'ha dictat i notificat la resolució, aquesta es pot entendre desestimada. Aquest termini pot ésser ampliat per la Comissió fins a un màxim de 15 dies més, en el cas que s'hagi fet ús de la petició d'informes que estableix l'Art. 42.7 L19/2014 o una petició d'informe a l'Agència Catalana de Protecció de dades d'acord amb l'Art. 42.8 L19/2014, la qual cosa ha d'ésser notificada a totes les parts abans que conclogui el termini per a resoldre.

Les resolucions de la Comissió posen fi a la via administrativa i es poden impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

d) Execució dels acords de mediació i de les resolucions

Si s'assoleix un acord en el procediment de mediació, aquest ha d'establir el termini de compliment i, si escau, les condicions en què s'ha de fer efectiu l'accés a la informació pública.

Si l'Administració no compleix l'acord en el termini establert, l'interessat ho pot comunicar a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública perquè aquesta en requereixi el compliment.

La desatenció del requeriment a aquest requeriment pot donar lloc a l'exigència de responsabilitat, d'acord amb el que estableix el Tít. VII L19/2014.

Les disposicions establertes pels apartats anteriors també són aplicables a les resolucions dictades per la Comissió que reconeguin el dret d'accés a la informació pública.

L'Administració ha de comunicar a la Comissió les actuacions fetes per a executar els acords de mediació i per a donar compliment a les resolucions dictades per la Comissió.

e) Publicitat de les resolucions i memòria de la Comissió

Les resolucions de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública s'han de publicar en el portal de la Comissió, amb la dissociació prèvia de les dades personals, i han d'assenyalar les resolucions que estableixen criteris generals per a la resolució de futures sol·licituds.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'elaborar una memòria anual de les seves activitats, que ha d'ésser presentada al Parlament i a l'organisme avaluador a què fa referència el Tít. VIII L19/2014 (el Síndic de Greuges).

18.5. EL CAS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA: LA BÚSTIA ÈTICA I EL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA.

18.5.1. La Bústia Ètica i de Bon Govern.

18.5.1.1. Introducció.

Recuperar i consolidar la confiança de les persones en les institucions públiques exigeix que les administracions públiques es dotin d'un sistema o marc d'integritat institucional que coadjuvi a garantir una gestió pública d'acord amb els principis i les regles ètiques i de bon govern evitant, o si més no reduint, les conductes contràries a Dret, a l'ètica i als valors com l'honestedat, el respecte, el predomini dels interessos generals, la bona administració dels recursos públics, etc.

Aquest sistema o marc d'integritat institucional inclou: a) la definició dels valors de la integritat a través de l'adopció d'un acord polític que aprovi un codi ètic i de conducta; b) l'establiment de mecanismes que afavoreixin la consecució d'una gestió pública íntegra (mecanismes basats en accions de foment de la conducta ètica, de difusió, de formació en general, de prevenció, ja que també en aquesta matèria resulta més favorable per als interessos públics l'actuació proactiva que la reactiva); c) el monitoratge dels resultats a través d'accions d'avaluació periòdica comunicats als òrgans de govern competents i publicats per facilitar la sensibilització de les persones en general i de les directament implicades en la gestió pública, i d) la creació de mecanismes per garantir l'eficàcia del codi ètic i de les regles de conducta, sense els quals el codi de conducta i de bon govern esdevindria una simple declaració política sense possibilitats de materialització. En resum, es tracta d'establir els principis, de fomentar-ne el coneixement com una manera de prevenir les conductes incorrectes i d'avaluar i supervisar que es compleixin per tal que tinguin eficàcia.

Un dels mecanismes per dotar d'eficàcia les regles de conducta i per contribuir simultàniament al compliment del principi de legalitat és la creació de la Bústia Ètica i de Bon Govern, que és l'objecte d'aquestes normes i que **està destinada a facilitar la comunicació de conductes desenvolupades en els òrgans dels quals depèn la gestió municipal que puguin ser contràries al dret, als principis i valors ètics i a les regles de conducta que miren de tutelar l'ús correcte dels recursos públics, la resolució adequada dels conflictes d'interessos, l'objectivitat i neutralitat de la gestió pública, el principi d'igualtat, el respecte a la dignitat de les persones i altres principis** com els esmentats al començament d'aquesta exposició de motius; valors molt rellevants en l'exercici de les competències municipals en general i, en especial, en els temes de contractació pública, funció pública, activitat de foment, ordenació urbanística, etc.

Segons el que preveuen aquestes normes, qualsevol servidor públic de la corporació, tingui la condició de membre electe o representatiu, o d'empleat públic, així com aquelles persones que es relacionen amb l'administració municipal (proveïdors, licitadors, aspirants a un lloc de treball) o bé qualsevol persona, sense distinció, pot presentar les comunicacions indicades, en suport electrònic i de manera telemàtica. **La Bústia Ètica i de Bon Govern és un instrument o sistema electrònic de participació ciutadana. S'articula mitjançant una interfície que facilita una presentació àgil de les comunicacions com a mitjà per assegurar que l'administració municipal s'assabenta d'aquelles conductes, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial.**

La Bústia Ètica i de Bon Govern neix, no d'una sospita o posicionament negatiu sobre l'actuació municipal, sinó de la conveniència d'oferir un canal que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern com una manera de reforçar la gestió pública, de palesar la seva honestedat i integritat i, com a conseqüència, de fer possible la confiança de la societat en les institucions públiques i en les persones que hi presten serveis. La Bústia Ètica i de Bon Govern neix en

col·laboració amb el Grup Ciutadà contra la Corrupció i comporta un posicionament transparent i obert de l'administració que no té res a amagar, que arbitra els mecanismes per revisar aquells eventuals supòsits en què no es respectin les regles de conductes positivades jurídicament o ètiques amb la finalitat última de fer propostes de millora en la gestió pública. Comporta, en definitiva, sensibilitzar en matèria d'ètica en la gestió pública a partir de la col·laboració i la participació ciutadanes.

La consolidació d'aquest instrument o mecanisme exigeix que es protegeixi la persona que emet una comunicació de conducta contrària a la bona gestió, per tal que els seus drets i interessos no resultin afectats. Cal evitar que sigui objecte d'assetjament professional o social. **Alhora, però, també cal protegir els servidors públics de la corporació en el desenvolupament legítim de les seves funcions o tasques.** Cal evitar que la Bústia Ètica i de Bon Govern esdevingui un mitjà per dirimir conflictes o cometre atacs personals. I la primera mesura de protecció és que la Bústia Ètica i de Bon Govern ha de ser un mitjà de prevenció, ja que permet defensar-se davant eventuals actuacions preconitzadores de males pràctiques o de conductes irregulars. **Per tot això, es preveuen mecanismes per assegurar la indemnitat de la persona que fa la comunicació i també es reconeixen un seguit de drets a les persones a les quals s'atribueix una conducta que no s'ajusta a les regles ètiques.**

S'estableixen, també, els criteris o les pautes d'actuació en la comprovació dels fets comunicats i les condicions d'ús que cal respectar.

Segons resulta també de les presents normes, la Bústia Ètica i de Bon Govern constitueix un element de l'organització ètica en la mesura que la seva gestió forma part de les funcions atribuïdes a la Direcció de Serveis d'Anàlisi, que està adscrita a la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos, a la qual s'encarrega un seguit de mesures que formen part també d'aquesta organització o infraestructura ètica: mesures de foment, de formació, d'avaluació periòdica, d'actuacions preventives que impedeixin o dificultin l'aparició de comportaments no ètics o de l'elaboració d'informes per difondre'ls i presentar-los davant del Consell Municipal.

Cal remarcar, per acabar, que la creació de la Bústia Ètica i de Bon Govern implica habibitar un tràmit electrònic que, en virtut de l'Art. 26.2.c) L22/1998 (Carta municipal de Barcelona) correspon a la Comissió de Govern com a òrgan competent per a l'ordenació i el funcionament de l'administració municipal; competència que també inclou la fixació de les característiques dels tràmits accessibles per via electrònica.

18.5.1.2. Concepte, objectius i àmbit d'aplicació.

La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal de comunicació electrònica que facilita la participació ciutadana, ja que permet que qualsevol persona i qualsevol servidor públic de la corporació comuniqui conductes dutes a terme per l'Administració municipal que resultin contràries al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern i administració que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestió municipal es desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració en un context de millora contínua en la qualitat dels serveis públics.

També poden ser objecte de les comunicacions a la Bústia Ètica i de Bon Govern la vulneració de les normes de conducta previstes al Codi de conducta de l'Ajuntament de Barcelona, per part dels seus destinataris.

Els objectius de la Bústia Ètica i de Bon Govern són els següents:

- **Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.**
- **Afavorir que es compleixin els principis o regles ètiques i de bon govern i administració** que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats municipals incloses en l'àmbit d'aplicació de la present disposició.

- **Contribuir a fomentar les conductes indicades anteriorment, prioritzant la prevenció per sobre de les conductes reactives.**
- **Promoure la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones per cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació.**

Les comunicacions s'han de referir a accions o omissions que es produeixin en l'àmbit municipal constituït per l'actuació dels òrgans i les entitats que s'assenyalen a continuació i que s'identifiquen com a Administració municipal:

a) **Els òrgans administratius i unitats integrants de l'Ajuntament de Barcelona.**
b) **Les entitats vinculades o dependents de l'Ajuntament de Barcelona com els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials locals o les societats mercantils.**
c) **Les fundacions i els consorcis quan consolidin els seus comptes amb l'Ajuntament de Barcelona o quan, de manera directa o indirecta, tinguin una representació municipal majoritària.**
d) **Les societats i les entitats que contractin amb l'Ajuntament de Barcelona, quan així ho disposi el contracte corresponent o ho aprovin els seus òrgans de govern**, en les seves relacions amb l'Ajuntament de Barcelona i amb les persones, en el marc de l'execució del contracte corresponent **i, en especial, en la prestació de serveis públics municipals.**
e) **Les persones que rebin subvencions municipals, quan així ho disposin el conveni o les bases reguladores, en el marc de l'actuació subvencionada per l'Ajuntament de Barcelona o les seves entitats vinculades o dependents.**
f) **La resta d'organismes, entitats i societats on sigui present l'Ajuntament de Barcelona i que s'adhereixin voluntàriament al funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern.** L'Ajuntament i les persones que el representin en aquestes entitats promouran l'adhesió esmentada.

Les comunicacions efectuades a la Bústia Ètica i de Bon Govern en cap cas comporten l'inici d'un procediment administratiu, ni tampoc tenen l'efecte de presentació al Registre municipal. A la persona que comunica els fets no li corresponen els drets de les persones interessades en un procediment administratiu.

Les comunicacions tampoc són constitutives d'exercici del dret de petició, ni s'identifiquen amb la possibilitat d'adreçar consultes, suggeriments o incidències, mitjançant el sistema multicanal IRIS.

Pot fer comunicacions a la Bústia Ètica i de Bon Govern qualsevol persona, a més dels servidors públics al servei dels òrgans i unitats integrants de l'Ajuntament de Barcelona i de les entitats que componen l'Administració municipal.

18.5.1.3. Principis generals.

La presentació i la gestió de les comunicacions han de respectar els principis generals i les regles següents:

- **L'Ajuntament protegirà en els seus drets les persones que comuniquin conductes sense que se'n puguin derivar conseqüències lesives per a la seva esfera personal o professional, sens perjudici del que es preveu en l'apartat següent.**
- **Seran objecte de comprovació totes les comunicacions que es presentin, llevat que se n'evidenciï la falta de fonament; en tal cas s'arxivaran. Si es fan amb ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat, tampoc no seran objecte d'investigació i l'Ajuntament promourà els mecanismes destinats a materialitzar les conseqüències civils, penals disciplinàries previstes en el nostre ordenament jurídic.**

- **Els servidors públics de l'Ajuntament estan obligats a col·laborar amb la persona o unitat responsable de la Bústia Ètica i de Bon Govern a comprovar els fets comunicats.**
- **L'Ajuntament empararà els servidors públics de l'Ajuntament en l'exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics.**
- **Les persones que posin en coneixement de l'Ajuntament una conducta contrària al dret i als principis o regles ètiques i de bon govern poden col·laborar**, a petició de l'òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern, **a comprovar els fets**, si ho decideixen voluntàriament.
- **Es garanteix la confidencialitat en la gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern**. La garantia de confidencialitat no impedeix la cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d'investigació.

18.5.1.4. Drets i obligacions de la persona que presenta la comunicació.

Pel que fa als drets, **la persona que fa la comunicació té dret:**

- **A un canal segur de comunicació que garanteixi l'anonimat i la confidencialitat** de les comunicacions.
- **A la protecció eficaç de la seva intimitat, privacitat i anonimat, sense que es pugui revelar en cap moment, de manera directa o indirecta, la seva identitat. Aquest dret també s'estén als possibles testimonis** que intervinguin en la comprovació dels fets comunicats.
- **A la protecció eficaç de la seva integritat laboral, sense que puguin patir represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència professional** que impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu **per raó de la comunicació formulada.**
- **A fer comprovar els fets comunicats**, sempre que responguin als requeriments que preveu l'Art. 12 de les Normes reguladores de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a les obligacions, **la persona que fa la comunicació està obligada al següent:**

- **A descriure de la manera més detallada possible la conducta que comunica i a proporcionar tota la documentació disponible** sobre la situació que comunica, o indicis objectius per obtenir les proves, **sense poder endegar actuacions fonamentades tan sols en opinions.**
- **A tenir una creença raonable sobre la certesa de la informació que comunica i no formular comunicacions amb mala fe o abús de dret**. La persona que comuniqui fets vulnerant el principi de bona fe o amb abús de dret, **pot incórrer en responsabilitat civil, penal i administrativa.**

18.5.1.5. Drets i obligacions de la persona a la qual s'atribueix la conducta comunicada.

Pel que fa **als drets, les persones a les quals s'atribueix la conducta comunicada tenen dret al següent:**

- **A la màxima reserva en les tasques de comprovació dels fets** i, en general, en tota la gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern.
- **A ser informades immediatament de la comunicació presentada, llevat que**, de manera motivada i d'acord amb el principi de proporcionalitat, **calgui mantenir el secret en benefici de la comprovació dels fets.**
- **Que no es formuli cap recomanació, ni s'emetin conclusions que, de manera directa o indirecta, continguin referències nominals mentre no hagin tingut oportunitat real de conèixer els fets comunicats i de deixar constància del seu parer.**

- **Que no s'informi ningú, ni se cedeixin les dades mentre la comprovació dels fets no faci palesa la versemblança o la seguretat de la realització de la conducta comunicada**. La comunicació de dades a l'autoritat judicial o disciplinària competent no exigeix la comunicació prèvia a la persona eventualment responsable.

Les persones eventualment responsables de la conducta comunicada estan obligades a col·laborar a comprovar els fets aportant la informació i la documentació de què disposin i que requereixi l'òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

18.5.1.6. Requisits i forma de les comunicacions.

Les comunicacions especificaran les circumstàncies que facilitin la identificació de l'acció o l'omissió imputable a l'Administració municipal que es vol posar en coneixement de l'Ajuntament, per la qual cosa en tot cas **és obligatori emplenar el camp destinat a descriure detalladament la conducta contrària al dret o als principis o regles ètiques i de bon govern.**

És voluntari emplenar els camps identificatius de la persona que presenta la comunicació, així com els relatius a la seva adreça física i electrònica.

Les comunicacions es faran preferentment de manera telemàtica en format electrònic. També s'admeten les comunicacions per altres canals o de manera presencial, supòsit en què caldrà la identificació personal.

L'òrgan que gestioni la Bústia Ètica i de Bon Govern emetrà i adreçarà a la persona que formula la comunicació un **acusament de rebuda i, si escau, l'informarà del resultat de les actuacions.**

S'admetran les comunicacions que continguin una **descripció suficient que permeti identificar la conducta i que resulti versemblant.** S'efectuarà una ponderació prèvia, fonamentada degudament, entre el fet denunciat, la seva intensitat ofensiva respecte d'un determinat bé jurídic i en atenció al principi de proporcionalitat.

No s'admetran, i s'exceptuen en tot cas de l'obligació de comprovar els fets, els casos de comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

Quan s'evidenciï de manera manifesta l'existència d'una infracció administrativa o un penal se suspendran les actuacions de comprovació i se'n donarà compte a l'òrgan competent vetllant per evitar que es produeixi la prescripció de la infracció.

En tot cas, l'òrgan gestor de la bústia podrà analitzar les comunicacions rebudes per tal de formular propostes de millora en les conductes i en les bones pràctiques de la gestió municipal.

Quan una comunicació presentada compleixi els requeriments i els objectius del sistema multicanal IRIS, la unitat responsable de la Bústia Ètica i de Bon Govern la redirigirà a la plataforma electrònica esmentada, sense perjudici que alhora pugui fer tasques de comprovació dels fets per protegir millor els objectius de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

18.5.1.7. Gestió i efectes de les comunicacions.

Un cop presentada la comunicació, l'òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern, **en cas que resulti versemblant, comprovarà els fets objecte de la comunicació mitjançant les tasques d'investigació** que siguin procedents.

En tot cas es contrastarà la descripció dels fets amb l'opinió de la persona o la unitat a la qual s'atribueixin.

L'actuació de comprovació es farà d'acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, respectant en tot cas el principi de màxima reserva.

Les tasques d'investigació es faran en el termini més breu possible com a norma general, en un període que no ultrapassi els sis mesos des de la presentació.

Un cop fetes les tasques de comprovació procedents, l'òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern formularà, **si escau, la recomanació corresponent en què s'informa si considera que pot existir o no una conducta contrària al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern, i proposarà les mesures de millora** en la gestió pública que consideri adequades.

Si escau, **també podrà proposar a l'òrgan competent la incoació d'expedients administratius per restaurar la legalitat alterada, adoptar mesures sancionadores o disciplinàries o comunicar a la fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal.**

L'òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern **també podrà acordar que s'arxivin les comprovacions quan en resulti acreditada la manca de vulneració en l'ordenament jurídic o als principis i regles ètiques i de bon govern.**

Les recomanacions formulades per l'òrgan gestor de la Bústia Ètica són tràmits no qualificats no susceptibles de recurs, ja que no declaren de manera definitiva l'existència de responsabilitat ni de vulneració de l'ordenament jurídic, sinó que se centra a millorar la gestió i en l'efectivitat del codi ètic i de les regles de conducta, i constitueix, si escau, una denúncia d'una eventual responsabilitat disciplinària o penal. Les recomanacions no es poden recórrer.

En aplicació dels principis de transparència i **amb la garantia de confidencialitat deguda es publicaran al portal de transparència la relació de les conductes investigades, les propostes efectuades i, en especial, les mesures proposades per eliminar eventuals conductes contràries a l'ordenament jurídic i als principis o regles ètiques i de bon govern**. La publicació es durà a terme amb ple respecte a la normativa reguladora de la transparència i a la legislació de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis i aprofundir en el compliment dels principis i valors ètics i de bon govern.

Així mateix, es garanteix a qualsevol persona el **dret d'accés a la informació recollida i elaborada per la Bústia Ètica i de Bon Govern i dels procediments i actuacions que se'n derivin**. En la determinació de l'abast d'aquest dret, en atenció a les cauteles de confidencialitat necessàries aplicables al cas, **es pot limitar l'accés a la informació quan aquest accés suposi un perjudici per a la prevenció, investigació i sanció d'il·lícits penals o administratius i en la resta de supòsits que es preveuen en la normativa reguladora de la transparència i del dret d'accés a la informació pública**.

La informació personal que pugui proporcionar la presentació d'una comunicació es farà servir únicament per tractar l'assumpte a què es refereixi. **Aquestes dades no se cediran ni comunicaran** a entitats ni a persones alienes a l'Ajuntament i seran tractades exclusivament pel personal expressament encarregat de les tasques de comprovar i de formular la recomanació procedent, **llevat que sigui procedent comunicar els fets i les persones responsables per raó d'una eventual responsabilitat disciplinària o penal**.

18.5.1.8. Gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Correspon a la Direcció de Serveis d'Anàlisi, adscrita a la Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos, gestionar les comunicacions referides en els anteriors epígrafs.

En l'exercici de les funcions relatives a la Bústia Ètica i de Bon Govern, **la Direcció de Serveis d'Anàlisi actua amb independència funcional sense que pugui estar sotmesa a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals que tracti**.

La Direcció de Serveis d'Anàlisi i les persones que hi estan adscrites **han de desenvolupar les funcions** vinculades a la gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern **amb compliment del deure de secret**, que es manté un cop hagin cessat en aquestes funcions. **La vulneració del deure de secret és constitutiva d'infracció disciplinària.**

La Direcció de Serveis d'Anàlisi i les persones que hi estan adscrites amb tasques de comprovació i de proposta de recomanació **han de tenir la condició de funcionari/ària de carrera per exercir les funcions vinculades a la gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern**.

Són funcions de la Direcció de Serveis d'Anàlisi en la gestió de la Bústia Ètica i de Bon Govern:

- Fer, per si mateix o a través del personal de la seva unitat, les **tasques de comprovació que siguin procedents.**
- Gestionar les comunicacions.
- **Formular la recomanació que posa fi a la comprovació dels fets.**
- Assumir la gestió operativa del fitxer de dades de caràcter personal creat a l'efecte.
- Promoure la consolidació i la millora de la gestió ètica per part de l'Administració municipal.
- **Vetllar perquè les persones i els servidors públics de la Corporació puguin posar en coneixement de l'Ajuntament les eventuals conductes** contràries a dret i als principis de bona administració o bon govern de manera confidencial i **sense que puguin derivar-se'n perjudicis per a qui formula la comunicació de bona fe**.
- **Atorgar la deguda** protecció als càrrecs i la resta de servidors públics de la corporació en el procés de comprovació dels fets.
- **Formular recomanacions i proposar millores** en la gestió ètica i l'aplicació dels principis de bon govern o bona administració.
- **Elaborar una memòria anual** i elevar-la a la Tinència d'Alcaldia competent per a la seva presentació al Consell Municipal, en ple o en comissió, amb informe previ a la Comissió de Govern.
- **Impulsar mesures de formació i de prevenció d'actuacions contràries als valors ètics i les regles de conducta i de bon govern.**
- **Resoldre els dubtes interpretatius que puguin existir** en relació amb les conductes contràries al dret, les regles i els valors esmentats.
- **La resta que li atribueixin l'Alcaldia i la Gerència a què està adscrit.**

18.5.2. El Codi Ètic i de Conducta.

La tramitació del Codi ètic i de conducta, a proposta de la Comissió de Govern, es va realitzar d'acord amb el procediment normatiu dels Art. 108 i 114 ROM. Va ser aprovat pel Plenari del Consell Municipal, en exercici de les atribucions previstes a l'Art. 11.1.b) i e) Llei 22/1998 en sessió del dia 30 de juny de 2017, i es va publicar al BOPB del 13 de setembre de 2017, entrant en vigor als 20 dies de la seva publicació.

El dret de totes les persones a una bona administració s'incorpora a l'Art. 41 de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea de l'any 2000 i està reconegut expressament a l'article 30 EAC quan afirma que **totes les persones tenen dret a què els poders públics de Catalunya les tractin, en els afers que les afecten, d'una manera imparcial i objectiva, i que l'actuació dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats que les justifiquen**.

La Carta europea de salvaguarda dels drets humans a les ciutats, quan regula els drets relatius a l'administració democràtica local, salvaguarda el principi d'eficàcia dels serveis públics i el

principi de transparència. Per la seva part, la Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures de Barcelona reconeix el **dret de la ciutadania a relacionar-se amb l'administració municipal d'una manera imparcial i objectiva, a ser tractada amb respecte deferència per les autoritats i el personal municipals, i a que l'actuació municipal sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen.**

El bon govern i la bona administració, en tant que obligacions jurídiques que vinculen els servidors públics i actuen com a límit en el nucli de l'exercici de les potestats discrecionals, **exigeixen adoptar instruments que garanteixin el seu compliment, com és el disseny d'una infraestructura ètica que integri el marc d'integritat institucional, en el que l'elaboració i aprovació d'un codi ètic i de conducta esdevé una peça clau, juntament amb mecanismes eficaços de responsabilitat i control, que garanteixin també la vigilància ciutadana.**

El compromís de l'Ajuntament de Barcelona per fer efectives aquestes obligacions i garantir l'exercici dels drets corresponents és inqüestionable i amb un recorregut que es remunta a èpoques prèvies a la seva configuració en els instruments normatius internacionals citats. Així, la L22/1998 contempla de forma expressa la regulació d'un d'aquests instruments, conferint al **Consell Plenari l'atribució d'aprovar el Codi ètic d'actuació de tot el personal al servei del municipi.**

Ara, l'Ajuntament de Barcelona, vol enfortir i renovar el seu compromís amb l'adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, i vetlla per garantir la integritat i l'ètica institucional, juntament amb d'altres iniciatives vinculades a la transparència, l'accés a la informació pública i el retiment de comptes.

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament proposa aprovar aquest codi de conducta (en endavant el Codi), que té la naturalesa de disposició normativa de caràcter general, en compliment del mandat que determina l'Art. 55.3 L19/2014, en exercici de la potestat d'autoorganització que li atribueix el seu règim especial, i per les obligacions que les persones a les quals es dirigeix han d'assumir en integrar-se en determinats nivells essencials de l'organització municipal.

La redacció d'aquest Codi s'inspira, entre d'altres, en la Recomanació 60 (1999), del Consell d'Europa, sobre el codi europeu de conducta per la integritat política dels representants locals i regionals electes, en la Recomanació (2000)10, del Consell d'Europa, sobre els codis de conducta per a les persones empleades públiques i el seu memoràndum explicatiu, així com en el Codi de bona conducta de la Unió Europea, aprovat pel Parlament el 2001, en desplegament de l'Art. 41 de la Carta de drets fonamentals.

El Codi recull els valors i principis ètics i de bon govern que han de ser presents i informar tota actuació municipal i regula les normes de conducta que necessàriament han d'observar les persones a les quals els és d'aplicació, en desenvolupament de les previsions legals que determinen aquests principis d'actuació, respecte de les quals l'Ajuntament considera que cal afegir més concreció o que cal fer especial incidència, sens perjudici de la seva submissió a la Llei i al Dret, que és la font de legitimitat de la seva actuació.

Es tracta doncs de determinar els principis i valors ètics que han d'informar tota l'actuació municipal i que han de respectar i impulsar-les i els membres electes i el personal directiu, i de regular les normes de conducta que aquests han de complir i que poden ser el fonament per exigir la corresponent responsabilitat a través de l'exercici de la potestat sancionadora en els casos d'incompliment. **El contingut d'aquest codi no és d'aplicació a la resta dels empleats públics**, l'extensió del qual es preveu articular per complir el mandat de la Carta Municipal, en el marc de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic i previ acord amb la representació sindical, fruit de la negociació col·lectiva. Tot això, sense perjudici del seu valor com a element d'exemplaritat per al conjunt de l'organització municipal.

El Codi s'aplica a l'Ajuntament de Barcelona i a les entitats que mantenen una relació d'instrumentalitat o de vinculació, que ens permeten incloure-les en el que podríem anomenar com a sector públic municipal. **Des del punt de vista subjectiu, el Codi s'adreça a les i als membres electes, al personal directiu** (integrat per les persones que segons l'Art. 52.1 L22/1998 tenen la condició de personal directiu i de personal d'alta direcció). **Els principis d'actuació i les normes de conducta també informen les actuacions i vinculen el personal eventual que ocupa llocs de confiança i assessorament especial**, d'acord amb les funcions que els siguin atribuïdes.

Quant al seu contingut, d'acord amb el què resulta del què s'ha indicat anteriorment, **el Codi recull aquells valors i principis ètics que, de manera general, resulten exigibles en qualsevol actuació de les i els càrrecs electes, el personal directiu i el personal eventual municipal, així com també les normes de conducta tant de caràcter general com, específicament, aquelles fixades per fer front a potencials conflictes d'interessos**. En aquest sentit, es fa **especial incidència en garantir una actuació objectiva, imparcial i exemplar**, i també es regulen pautes de conducta addicionals que contribueixen a evitar els conflictes d'interessos en matèria de contractació pública i en l'activitat de foment. Així mateix, es preveuen expressament normes de conducta en l'àmbit de la gestió del personal, dels recursos públics i de la transparència.

El Codi **també incorpora l'obligació d'implementar mecanismes de difusió i formació en els valors, principis i normes de conductes que conté, i regula els mecanismes i procediments orientats a garantir la seva efectivitat, avaluació i impuls**. En aquest sentit, es preveu que sigui el **Comitè d'Ètica**, amb una composició paritària, plural i d'expertesa, **l'encarregat de vetllar per l'impuls, el seguiment i l'avaluació del compliment del Codi**.

Com a clàusula de tancament dels mecanismes destinats a garantir la seva efectivitat i a evitar que el Codi esdevingui una simple declaració programàtica, d'acord amb la legislació d'aplicació **es preveu que l'incompliment de les normes de conducta que regula aquest Codi constitueix infracció i es sanciona amb ple respecte al principi de reserva de llei i d'acord amb el procediment establert per la normativa de procediment administratiu general**.

Aquest Codi, a proposta de la Comissió de Govern, es tramita d'acord amb el procediment normatiu previst als articles 108 a 114 ROM, i s'aprova pel Plenari del Consell Municipal, en exercici de les atribucions previstes a l'article 11.1.b) i e) L22/1998.

18.5.2.1. Disposicions generals.

El Codi Ètic i de Conducta **té per objecte fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que**, en l'exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, **han d'observar els seus destinataris; i regular el sistema de seguiment i avaluació del Codi per garantir la seva eficàcia.**

Aquest Codi **és una disposició normativa de caràcter general de caràcter reglamentari,** l'aplicació de la qual pot comportar la formulació de recomanacions de reforma i millora de la gestió municipal i que, **en cas d'incompliment, pot derivar en l'exigència de les responsabilitats que corresponguin a les persones destinatàries, de conformitat amb la normativa aplicable.**

El Codi té com a **finalitats**:

a) **Declarar els valors ètics i els principis d'actuació i de bon govern d'aquest Ajuntament.**
b) **Determinar les normes de conducta i explicitar els mandats i les prohibicions que han d'observar les persones destinatàries.**

c) **Proporcionar eines per a la resolució de conflictes ètics** que puguin sorgir de les persones destinatàries, d'acord amb les funcions i les competències que tinguin atribuïdes.
d) **Informar a totes les persones sobre quina conducta i quin tracte han de rebre per part de les persones obligades pel Codi** en el seu tracte amb ells.
e) **Garantir una gestió íntegra, eficient i transparent de l'Ajuntament** i les seves entitats dependents.
f) **Assegurar una actuació íntegra i transparent dels subjectes obligats** en l'exercici de les seves funcions.

El Codi és aplicable en l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona i a les entitats municipals vinculades o dependents d'aquest a qualsevol nivell (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils municipals o amb participació municipal majoritària, i consorcis, fundacions i associacions dependents de l'Ajuntament de Barcelona).

Els principis i valors generals especificats en aquest Codi es tindran presents a l'hora de concretar, en els plecs tipus contractuals, les bases i convenis que regeixen l'atorgament de subvencions, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar **l'activitat els contractistes i les persones beneficiàries**. **L'Ajuntament adoptarà les mesures previstes al paràgraf anterior perquè les entitats que gestionin serveis de titularitat municipal assumeixin també els principis generals i les normes de conducta que es recullen en aquest Codi**.

Són destinatàries i subjectes a aquest Codi les persones vinculades a l'Ajuntament de Barcelona amb les funcions i competències que tinguin atribuïdes, **que s'indiquen a continuació:**

a) **Les i els membres electes.**
b) **Els comissionats i les comissionades.**
c) **Els consellers i les conselleres de Districte.**
d) **Els titulars o membres dels òrgans de govern de les entitats municipals vinculades o dependents de l'Ajuntament.**
e) **El personal directiu de l'Ajuntament de Barcelona i l'equivalent de les entitats municipals vinculades o dependents d'aquest**. Als efectes d'aquest Codi és personal directiu tota persona titular d'un òrgan directiu, classificat com a tal en les disposicions o altres instruments organitzatius municipals i, concretament:
   - **Personal d'alta direcció:** són òrgans d'alta direcció la gerència municipal, les gerències d'àmbit o sector, de districte, de les entitats municipals vinculades o dependents d'aquest i òrgans assimilats, així com el personal que hagi subscrit un contracte d'alta direcció i pugui comprometre externament l'organització municipal.
   - **Personal de direcció de serveis:** les direccions de serveis són els llocs de treball de nivells 28 i 30 de l'Ajuntament i de les entitats municipals vinculades o dependents d'aquest, d'acord amb el que estipula el catàleg de llocs de treball, els decrets d'estructures organitzatives i els decrets de dimensionament.

   No obstant, seran considerats alts càrrecs als efectes d'aquest codi el personal d'aquest apartat quan ocupin llocs d'especial responsabilitat i participin de forma significativa en la presa de decisions, per haver rebut delegacions o encàrrecs de funcions propis dels alts càrrecs.
f) **Els titulars de la Secretaria General, de la Intervenció General i de la Tresoreria de l'Ajuntament.**
g) **El personal eventual destinat a l'Ajuntament i a les entitats municipals vinculades o dependents d'aquest**, que ocupa llocs de confiança o d'assessorament especial.

Tenen la consideració d'alts càrrecs als efectes de la L19/2014 els destinataris del codi relacionats en els apartats a), b), c), d), ei) i f) anteriors, i els del segon apartat de la lletra e) i f) quan concorrin les circumstàncies que s'indiquen en el segon paràgraf del mateix apartat.

18.5.2.2. Principis ètics.

Les persones subjectes al Codi Ètic i de conducta, en les funcions i competències que tinguin atribuïdes, **han d'actuar d'acord amb els principis ètics següents**:

a) **Drets humans:** vetllaran pel respecte i la protecció dels drets humans reconeguts internacionalment, i pel respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris de totes les persones.
b) **Legalitat:** garantiran la defensa i el respecte al principi de legalitat, assegurant el compliment de l'ordenament jurídic vigent.
c) **Ajustaran la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s'han previst**, actuant, en tot cas, sota els **principis d'objectivitat, eficàcia, economia i eficiència en la gestió dels recursos públics**.
d) **Lleialtat institucional:** actuaran respectant l'exercici legítim de les competències per les altres administracions i per aquells que les representen, ponderant la totalitat dels interessos públics implicats.
e) **Igualtat:** garantiran la igualtat de tracte de totes les persones, evitant tota discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra circumstància i actuant sempre de manera objectiva.
f) En el marc de l'actuació municipal, p**romouran la inclusió social dels col·lectius més desafavorits**, així com la tolerància i el foment de la diversitat social, garantint la seva cohesió; i impulsaran accions dirigides a **potenciar i garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.**
g) **Imparcialitat:** actuaran de forma legítima i adoptaran les decisions amb imparcialitat, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent per tal de representar a tota la ciutadania i no pas a determinats col·lectius o interessos polítics, i no condicionada per conflicte d'interès i sempre en benefici de l'interès públic. L'exercici del càrrec ha de ser al servei exclusiu dels interessos generals i amb vocació de servei públic, sense incórrer en situació de conflicte d'interès, ja sigui real, potencial o aparent, i amb l'obligació d'abstenir-se de participar en aquells assumptes en què concorri algun supòsit legal d'abstenció o estigui en perill la imparcialitat, tal com es desprèn dels imperatius legals. Utilitzaran la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè i mantindran la deguda confidencialitat dels fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de llurs funcions i/o competències.
h) **Objectivitat:** actuaran tenint en compte tots els elements en joc i havent-los ponderat adequadament, independentment de la manera pròpia de pensar o sentir.
i) **Integritat:** actuaran d'acord amb els valors, principis i normes d'aplicació en l'exercici del càrrec públic, amb absència d'influències d'interessos particulars, sense ús abusiu del seu càrrec, per obtenir beneficis indeguts.
j) **Exemplaritat:** actuaran d'acord amb el principi de lleialtat i bona fe amb l'Ajuntament, contribuint al prestigi, la dignitat i la imatge de la institució, sense adoptar conductes o actituds que puguin perjudicar aquesta imatge.
k) **Respecte:** tractaran a totes les persones de manera respectuosa i amb la cortesia deguda, condemnant qualsevol tipus de conducta violenta.
l) **Confiança pública:** es comportaran sempre de tal manera que aquestes puguin confiar en la integritat, la imparcialitat i l'eficàcia en les seves actuacions.
m) **Proximitat:** adequaran les actuacions a les necessitats i particularitats de les persones i el territori.
n) **Rendició de comptes:** faran ús del conjunt de mecanismes que permetin explicar, justificadament, els seus objectius i resultats, responent a les necessitats i als interessos que li han atorgat legitimitat i s'han vist concernits per les seves actuacions.
o) **Transparència:** desenvoluparan les seves accions i adoptaran els actes i decisions relacionades amb la gestió dels assumptes públics dels quals són competents de manera transparent, fent públiques les activitats oficials, actes vinculats a aquests assumptes i oferint la deguda informació que haurà de ser útil, veraç, actualitzada i comprensible i, sempre que sigui possible, en formats oberts i reutilitzables.

p) **Modernització:** impulsaran l'ús de les noves tecnologies d'una manera accessible i garantiran l'ús de mitjans i sistemes que reforcin la interacció amb la ciutadania d'una manera àgil, segura i comprensible, tot prioritzant l'ús de programari lliure i impulsant la transició de la tecnologia actual a aquest format.

18.5.2.3. Valors de bona governança.

Les persones subjectes al Codi Ètic i de conducta han d'actuar d'acord amb els valors de bona governança següents:

a) **Satisfer l'interès públic general vetllant per la satisfacció de les diferents necessitats socials, econòmiques, culturals i ambientals de totes les persones**, per sobre de qualsevol interès privat i partidista, en correlació amb els principis de disponibilitat i suficiència pressupostària.
b) **Garantir la participació ciutadana en els assumptes públics i en els processos de presa de decisions municipals** promovent el diàleg amb els sectors socials i econòmics als efectes de materialitzar el principi de participació ciutadana establert com a valor essencial de l'organització municipal en l'Art. 8 L22/1998.
c) **Respondre amb celeritat les necessitats ciutadanes**, de conformitat amb la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal i les propostes realitzades a través dels canals de participació ciutadana, promovent la coresponsabilitat política de totes les parts.
d) **Garantir que els membres electes atenguin i donin resposta als ciutadans que ho sol·licitin** en tant que representants escollits per sufragi universal.
e) **Actuar amb el màxim consens polític i social**, especialment en assolir respostes a les demandes més urgents de la societat, afavorint una **manera de governar relacional i consensual** que promogui canals de participació de la ciutadania i dels agents socials.
f) **Impulsar la implantació d'una administració receptiva i accessible a les peticions de les persones, mitjançant l'ús d'un llenguatge administratiu clar i comprensible, la simplificació i agilització dels procediments administratius i l'eliminació de càrregues burocràtiques excessives, i complint la legalitat en matèria de cooficialitat lingüística**.
g) **Impulsar la coordinació entre administracions públiques.**
h) **Fer públics els compromisos de qualitat amb la ciutadania, a través de cartes de serveis i de sistemes i instruments que permetin l'avaluació i millora continua dels serveis públics.**
i) **Garantir la qualitat dels serveis sota** llur responsabilitat **i el compliment dels drets de les persones usuàries.**
j) **Impulsar la llengua i cultura catalana**, amb respecte i atenció a la diversitat cultural, sens perjudici dels drets lingüístics dels ciutadans de fer servir qualsevol de les llengües oficials, de conformitat amb la normativa vigent.
k) **Garantir, en el marc dels actes oficials i la resta d'activitats públiques, la llibertat de consciència i religiosa de totes les persones**, així com la cooperació amb totes les creences religioses de la societat, des de **l'aconfessionalitat de l'Ajuntament** i el compromís en la defensa dels drets humans.
l) **Garantir la neutralitat institucional en els esdeveniments culturals, d'oci i esport, organitzats per l'Ajuntament.**
m) **Garantir la celeritat en les respostes a les iniciatives que formulen i entreguen els grups municipals a l'equip de Govern.**

18.5.2.4. Normes de conducta generals.

En tots els àmbits d'actuació les persones subjectes al Codi Ètic i de conducta han d'adaptar les seves conductes a les normes generals següents:

a) **Tractar totes les persones amb les quals es relacionin amb respecte, cordialitat i amb la deguda consideració**. Especialment els càrrecs electes hauran de mantenir un tracte exemplar amb totes les persones i amb els altres càrrecs electes.
b) **Desenvolupar les seves competències i responsabilitats de manera que no perjudiqui el prestigi de la Corporació.**
c) **En el cas d'exercir càrrecs en òrgans executius i de direcció de partits polítics o d'altres càrrecs electius de caràcter representatiu, desenvolupar-les sense menyscabar o comprometre les responsabilitats a la Corporació**.
d) **Adoptar les decisions amb respecte als principis d'objectivitat i legalitat i prenent en consideració allò exposat per les i els tècnics municipals en els informes pertinents**, i la resta d'elements i interessos en joc, també els que posin de manifest legítimament les pròpies persones interessades o d'altres.
e) **Exterioritzar i justificar les seves decisions, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat**, amb les raons objectives d'aquestes i els elements que demostrin la seva proporcionalitat, imparcialitat i conformitat amb l'interès públic.
f) **Exercir el càrrec amb dedicació absoluta, d'acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats.**
g) **Tot càrrec tindrà l'obligació de justificar la seva absència en els òrgans col·legiats dels que formi part i hagi de participar i/o intervenir.**

Les i els càrrecs electes hauran de desenvolupar les competències i responsabilitats amb observança dels deures que conformen el seu estatut, d'acord amb la normativa aplicable i, en particular, el ROM, i amb ple respecte a la legislació que els hi resulta d'aplicació respecte el règim de dedicació i d'incompatibilitats.

La percepció de retribucions per part dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva és incompatible amb qualsevol altre retribució econòmica amb càrrec als pressupostos de qualsevol administració pública o de qualsevol ens, organisme o societat del qual siguin dependents o hi estiguin vinculats, i també amb el desenvolupament d'altres activitats, llevat de les indemnitzacions per les despeses ocasionades en l'exercici del càrrec. Els càrrecs electes podran percebre dietes per l'assistència a sessions d'òrgans col·legiats rectors d'ens i societats no dependents de l'Ajuntament i hauran de comunicar al consistori totes les retribucions que rebin d'altres organismes, per raó del seu càrrec, i seran publicades al portal de transparència de l'Ajuntament de Barcelona, a l'abast dels ciutadans, en virtut dels principis rectors de l'activitat municipal.

El personal eventual i el personal directiu ha d'exercir el càrrec amb dedicació plena i exclusiva, sense poder compatibilitzar llur activitat amb l'exercici de cap altre lloc de treball, càrrec, representació, professió o activitat mercantil, professional o industrial, de caràcter públic o privat, per compte propi o aliè, llevat de:

- **Les activitats excloses del règim d'incompatibilitats, sempre que no comprometin la imparcialitat i independència de la funció.**
- **L'exercici de funcions docents universitàries retribuïdes, sempre que no sigui en detriment de la dedicació a l'exercici del càrrec públic, en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada.**

Aquelles persones a qui, excepcionalment, se li atribueixi la dedicació ordinària o la parcial podrà compatibilitzar una segona activitat, d'acord amb el que estableix la legislació sobre compatibilitats.

<u>18.5.2.5. Normes de conducta relatives als conflictes d'interès.</u>

Als efectes del Codi d'Ètica i de Conducta s'entén que existeix, o pot existir, conflicte d'interès quan concorren interessos públics i privats de tal manera que poden afectar negativament l'exercici de les funcions públiques de manera independent, objectiva, imparcial i honesta.

El conflicte d'interès sorgeix quan les persones subjectes al Codi adopten decisions vinculades a l'Ajuntament que afecten els seus interessos personals, de naturalesa econòmica o professional, per suposar un benefici o perjudici als mateixos.

Es consideren interessos personals:

a) **Els interessos propis.**
b) **Els interessos familiars, incloent-hi els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d'afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat.** Per tant, les persones subjectes a aquest codi no poden permetre que els seus interessos personals entrin en conflicte amb els seus càrrecs públics. És responsabilitat seva evitar aquests conflictes d'interessos.
c) **Els de les persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent.**
d) **Els de les persones amb qui tingui amistat íntima o enemistat manifesta.**
e) **Els de les persones jurídiques o entitats privades a les quals les persones destinatàries del codi hagin estat vinculats per una relació laboral o professional en els dos anys anteriors al nomenament.**
f) **Els de les persones jurídiques amb o sense ànim de lucre o entitats privades a les quals els familiars de la lletra b) estiguin vinculats per una relació laboral o professional, sempre que aquesta impliqui exercici de funcions de direcció, assessorament o administració.**

Es consideren decisions vinculades a l'Ajuntament:

a) Subscriure un informe preceptiu, una resolució administrativa o un acte equivalent sotmès a dret privat.
b) Intervenir, mitjançant vot o la presentació de la proposta corresponent, en sessions d'òrgans col·legiats en el que s'adopti dita decisió.

Per tal d'evitar situacions de conflicte d'interès, les persones subjectes a aquest Codi, en l'exercici de les funcions i competències que li siguin atribuïdes, **han de respectar les normes de conducta següents:**

a) **Inhibir-se de participar en qualsevol assumpte que pugui considerar-se que hi concorren interessos personals que perjudiquin l'assoliment dels interessos públics** que motiva i guia la seva actuació, **o en els que pugui concórrer qualsevol altra causa d'abstenció o recusació legalment prevista**, i comunicar aquesta situació de manera immediata. En el cas de les i els càrrecs electes, han d'inhibir-se d'intervenir i votar en qualsevol assumpte en el qual tinguin un interès personal en el que pugui existir conflicte d'interès.
b) **Respectar estrictament, en matèria de selecció de personal i de provisió de llocs de treball, les normes aplicables en matèria d'abstenció i de recusació per tal d'evitar qualsevol tipus de conflicte d'interès**. Abstenir-se de nomenar personal amb qui hi pugui haver conflictes d'interès familiar. Aplicar i respectar les prohibicions de contractar previstes per la normativa reguladora dels contractes del sector públic.
c) **Abstenir-se d'emprar el càrrec per agilitzar o entorpir procediments o proporcionar algun benefici a una tercera persona**, amb infracció del principi d'igualtat de tracte.
d) **Abstenir-se de desenvolupar, o participar de manera indirecta, en qualsevol activitat aliena a les funcions municipals que pugui confrontar amb els interessos públics municipals.**
e) **No fer ús de la posició institucional o prerrogatives derivades del càrrec o lloc de treball per a obtenir avantatges personals o per a afavorir o per a perjudicar a d'altres** persones, físiques o jurídiques, que puguin relacionar-se amb l'Administració.
f) **Abstenir-se d'acceptar regals o presents que superin els usos habituals, socials o de cortesia ni, tampoc, favors o serveis en condicions més favorables que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, es considera que superen els usos habituals, socials o de cortesia els regals o**

presents que, individualment o agrupats, superin els 50,00€. En cas de rebre regals o presents de valor superior s'hauran de retornar o, en cas que la devolució no sigui possible o sigui excessivament onerosa, hauran de ser entregats a l'òrgan competent perquè siguin incorporats al patrimoni de la Corporació.

g) **En matèria de viatges, efectuar-los en aquells casos que esdevingui imprescindible per al desenvolupament de les funcions o competències i per les persones indispensables i directament vinculades a aquestes.** Només s'acceptarà, per part de terceres persones, el pagament del desplaçament, hotel i manutenció, quan les persones subjectes a aquest Codi hagin d'assistir, convidats oficialment per part d'institucions privades o públiques, a activitats sobre matèries directament relacionades amb les seves funcions o competències. El règim d'invitacions a terceres persones per activitats desenvolupades per l'Ajuntament es regirà, també, per aquestes normes de conducta.
h) **En el cas dels càrrecs electes, comissionats i comissionades, consellers i conselleres i alts càrrecs, han de formular la declaració dels béns patrimonials, de les activitats que els proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics i de la participació en societats de qualsevol tipus, tant en el moment de prendre possessió del càrrec com en el moment de cessament**, tal com disposen les diferents normatives a les que estan subjectes.

Aquestes declaracions seran publicades a la seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona i en el cas dels alts càrrecs, s'aplicarà el disposat a l'Art. 56 de la L19/2014 i la normativa específica vigent, relativa a aquest personal, aprovada per la Generalitat.

Durant els dos anys següents a la data de cessament, els destinataris d'aquest Codi que hagin tingut responsabilitats executives a l'Ajuntament i a les entitats municipals vinculades:

a) No poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en què hagin participat.
b) Si abans d'ocupar el lloc públic han exercit la seva activitat en empreses privades a les que volen reincorporar-se, no incorren en la limitació de la lletra a) quan l'activitat que vagin a exercir ho sigui en llocs de treball no directament relacionats amb les competències del càrrec públic ocupat ni pugui adoptar decisions que afecti en aquest.
c) Els qui reingressin a la funció pública i tinguin concedida la compatibilitat per prestar serveis retribuïts de caràcter privat, també els serà aplicable la limitació de la lletra a).

Quan les persones que estan subjectes al present codi tinguin la sospita que se'ls està oferint avantatges indeguts, cal que prenguin les següents mesures per protegir-se:

- Rebutjar l'avantatge indegut; no és necessari acceptar-lo per fer-lo servir com a prova.
- Intentar identificar la persona que ha fet l'oferiment.
- Evitar contactes llargs, tot i que esbrinar el motiu de l'oferiment pot ser útil com a prova.
- Si l'obsequi no es pot rebutjar o retornar al remitent, s'ha de conservar, però amb la menor manipulació possible.
- Buscar testimonis quan sigui possible, com ara companys que treballin a prop.
- Preparar com més aviat millor un informe escrit de la temptativa, preferiblement en document oficial.
- Informar de la temptativa com més aviat millor a l'òrgan executiu i el/la secretaria del comitè d'ètica.

18.5.2.6. Normes de conducta relatives a la gestió de personal.

Les persones subjectes al Codi d'Ètica i de Conducta, en l'exercici de les funcions i competències que li siguin atribuïdes, han d'actuar d'acord amb les normes següents:

a) **Mostrar el degut respecte i dignitat a les persones empleades públiques amb les que es relacionin**, així com amb les tasques que aquestes desenvolupin.
b) **Garantir i defensar l'honorabilitat de les persones empleades públiques**, en el desenvolupament de les seves funcions.
c) **Garantir que les relacions de les persones empleades públiques amb les persones que s'adrecen a l'Ajuntament es desenvolupin amb respecte mutu**.
d) **Assumir la responsabilitat de les seves actuacions**, sense derivar-la a les persones empleades públiques amb les que es relacionin, sense causa objectiva.
e) **Eliminar els factors de risc que generen l'aparició de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe, assetjament per conducta discriminatòria, assetjament psicològic en el treball, i altres riscos de naturalesa psicosocial**; així com no incorre en aquestes conductes.
f) **Garantir l'activació dels protocols d'actuació** corresponents un cop detectats casos que poden afectar la dignitat i el benestar de les persones empleades públiques.
g) **Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense detriment de la promoció professional.**
h) Vetllar perquè les relacions amb les persones empleades públiques es desenvolupin en horaris que permetin, en termes d'igualtat d'oportunitats, el desenvolupament professional, la compatibilització de la vida laboral i personal, i la millora de la qualitat de vida.
i) **Impulsar el desenvolupament professional de les persones empleades públiques** promovent, alhora, la formació continua, la innovació, la creativitat i l'intercanvi de coneixement.
j) **Difondre entre les persones empleades públiques al seu càrrec les directrius, instruccions i criteris aprovats per facilitar el seu coneixement i compliment**; i procurar que desenvolupin amb diligència les tasques que els hi corresponguin.
k) Adoptar un paper proactiu en la detecció i gestió de conflictes d'interès eventuals en què es pugui trobar el personal de les unitats que en depenguin.

18.5.2.7. Normes de conducta relatives a la gestió i aplicació dels recursos públics.

Les persones subjectes al Codi Ètic i de Conducta, en l'exercici de les funcions i competències que li siguin atribuïdes, han d'actuar d'acord amb les normes següents:

a) **Gestionar i protegir els recursos i béns públics d'acord amb els principis de legalitat, eficiència, equitat i eficàcia** tot facilitant la supervisió i rendició de comptes tant a nivell intern com davant la ciutadania mitjançant instruments presencials i virtuals oberts a tothom.
b) **Establir criteris objectius en la concessió de subvencions i altres ajuts públics** i garantir el control posterior de l'execució, disponibilitats dels ajuts i de la justificació dels fons rebuts.
c) **Garantir el pagament als proveïdors de l'Ajuntament en el termini de 30 dies**, a comptar des de la presentació de la factura al registre.
d) **Facilitar el màxim nivell de detall comprensible dels comptes de l'Ajuntament** i del seu sector públic.

18.5.2.8. Normes de conducta relatives a la transparència i accés a la informació.

Per tal de garantir el principi de transparència en el desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats, en l'exercici del seu càrrec i dins del seu àmbit competencial, les persones subjectes al Codi Ètic i de Conducta han d'adaptar les seves conductes a les normes següents:

a) **Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions**, en exercici de les funcions i competències, pels canals de transparència activa que estiguin implementats, d'acord amb la normativa d'aplicació.

b) **Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació** obtinguda per raó del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència.
c) **No buscar l'accés a informació que no li correspon tenir**, com tampoc fer mal ús de la informació de la qual pren coneixement a conseqüència de l'exercici de les seves funcions o competències, **així com no facilitar informació que sap o té motius raonables per creure que és falsa**.
d) **El Govern Municipal, la resta de membres electes i els alts càrrecs faran públiques les activitats, els actes i l'agenda oficial relacionats amb els assumptes públics** que tingui encomanats, als efectes de publicitat del registre de grup d'interès.
e) **Donar a conèixer el nom de les persones i de les organitzacions que promouen o participen en l'elaboració de propostes normatives.**
f) **Fer públic els interlocutors dels sectors privats que participen en la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques dels contractes**.
g) **Impulsar la creació de canals permanents de comunicació i intercanvi d'informació** amb la ciutadania, entitats socials i els mitjans de comunicació per fomentar una major participació activa en la gestió pública.
h) **Impulsar l'accés de la ciutadania a la informació municipal** com a eina necessària del control de la gestió pública derivat del principi de transparència garantint la resposta àgil i adequada a les peticions d'accés.
i) **Garantir la transparència en la selecció de personal, contractació pública, l'execució pressupostària, la concessió de subvencions, el planejament i la gestió urbanística i la concessió de llicències.**
j) **Garantir als membres de la Corporació i als consellers i conselleres de Districte l'accés a la informació** en els termes establerts a la normativa aplicable.
k) **Garantir als membres de la Corporació i als consellers i conselleres de Districte l'accés a la informació de subvencions i de contractes** de l'Ajuntament i dels ens dependents, a un nivell de detall suficient per desenvolupar la funció de control, en els termes establerts a la normativa aplicable.
l) **Garantir als membres de la Corporació i als consellers i conselleres de Districte l'accés, al costat de l'expedient de contractació i/o subvenció, al treball o a l'informe realitzat com a objecte del contracte o de la subvenció**.
m) **Impulsar les mesures de govern obert.**
n) **Estendre als comissionats i comissionades, consellers i conselleres municipals i al personal eventual les obligacions que en matèria de publicació de les retribucions, indemnitzacions, dietes, agendes i trajectòria professional, preveu per als càrrecs electes i alts càrrecs la L19/2014**.
o) **No fer ús de la despesa, sota el concepte de la publicitat institucional, per a la promoció política ni personal dels membres del govern.**

18.5.2.9. Pautes de conducta en matèria contractual.

En matèria contractual, a més a més de les normes establertes en les normes de conducta desenvolupades als anteriors epígrafs, les persones subjectes al Codi Ètic i de Conducta, en l'exercici de les funcions i competències que els hi siguin atribuïdes, han de respectar la normativa reguladora de la contractació pública i les pautes de conducta següents:

a) **Abstenir-se** de promoure o participar en cap procediment de contractació pública amb persones físiques o jurídiques amb les quals hagin mantingut algun tipus de vinculació laboral o professional en els darrers dos anys previs al nomenament.
b) **Abstenir-se** de participar en més d'un 10% de manera, directa o indirecta, en empreses que tinguin algun concert o contractes de qualsevol naturalesa amb l'Ajuntament i entitats municipals vinculades o dependents d'aquest. Aquesta limitació no s'aplica als membres de la Corporació i als consellers i conselleres del Districte sense dedicació especial.

c) **Impulsar l'obertura de dades públiques sobre contractació pública** en el marc de les obligacions de transparència.
d) **Donar suport a les entitats de la societat civil sense ànim de lucre que reutilitzen les dades de contractació per a controlar l'adjudicació i execució dels contractes**.
e) **Planificar i programar adequadament les necessitats públiques que hagin de ser objecte de contractació** pública per garantir la màxima eficiència en el disseny del contracte i en el control de la seva execució.
f) **Vetllar pel desenvolupament dels procediments contractuals de conformitat amb els principis i els tràmits fixats en la normativa** de contractació i les bases d'execució del pressupost.
g) **Vetllar per l'ús dels procediments contractuals que possibilitin una major concurrència i publicitat**.
h) **Impedir el fraccionament de contractes** amb la finalitat d'evitar l'aplicació del procediment de contractació que, en atenció a la quantia del contracte, fos procedent.
i) **Garantir que les condicions de solvència s'estableixin de manera vinculada i proporcional a l'objecte del contracte**.
j) **Vetllar perquè els responsables dels òrgans de contractació estableixin criteris de contractació amb la màxima claredat i concreció i de manera que no comportin cap restricció en l'accés a la contractació en condicions d'igualtat**.
k) **Facilitar l'exercici del dret de recurs de les persones interessades**, amb plena accessibilitat documental de les actuacions administratives realitzades.
l) **Aplicar les normes de conducta relatives al conflicte d'interès** descrites amb anterioritat que siguin d'aplicació per raó de la matèria.
m) **Garantir als grups municipals l'accés a la informació de forma permanent en matèria de contractes** tant electrònics com no electrònics incloent informes i documentació relacionada.

18.5.2.10. Pautes de conducta en matèria de subvencions i ajuts públics.

En matèria de subvencions i ajuts públics, a més a més de les normes establertes en les normes de conducta desenvolupades als anteriors epígrafs, les persones subjectes al Codi Ètic i de Conducta, en l'exercici de les funcions i competències que li siguin atribuïdes, han de respectar les pautes següents:

a) **Garantir que tota subvenció s'atorga de conformitat amb els principis de publicitat, concurrència i igualtat** o, en el seu defecte, que es tracta de les excepcions previstes legalment.
b) **Interpretar restrictivament el supòsit de subvencions directes sense concurrència competitiva**, promovent en el seu cas la seva incorporació al pressupost com a subvenció nominativa.
c) Vetllar per tal que la comissió de valoració i responsable de proposar la concessió de subvencions sigui de caràcter tècnic.
d) **Fer públics els requisits, els criteris i els procediments de sol·licitud i concessió de subvencions i ajuts**. Publicar la relació de persones beneficiàries, desagregada per sexe, i les quanties d'aquests ajuts o subvencions.
e) **Establir criteris objectius en la concessió de subvencions i altres ajuts públics** i garantir el control posterior de l'execució, disponibilitats dels ajuts i de la justificació dels fons rebuts.
f) **Abstenir-se** de participar en més d'un i 10% de manera, directa o indirecta, en empreses que percebin subvencions o ajuts municipals. Aquesta limitació no s'aplica als membres de la Corporació i als consellers i conselleres del Districte sense dedicació especial.
g) **Aplicar les normes de conducta relatives al conflicte d'interès** descrites amb anterioritat que siguin d'aplicació per raó de la matèria.

h) **Garantir als grups municipals de forma permanent l'accés als expedients i a la informació sobre subvencions** incloent informes i documents justificatius que acreditin la correcta destinació dels recursos atorgats.

18.6. FE D'ERRADES I MODIFICACIONS.

- Es modifica el contingutn del punt 18.2.3.5. (pàg. 8) per tal d'adaptar-lo al nou redactat de l'Art. 59 L19/2014, el qual va ser modificat per la L5/2020. El canvi no és gaire substancial (pràcticament diu el mateix) però el text està adaptat a la nova redacció.
- Es suprimeix el punt 18.2.5.4. (subjectes exclosos del Registre de Grups d'Interès) perquè el seu contingut està repetit en un altre apartat.